

ח ו ז ה

שנערך ונחתם בתאריך _____

ב י נ

אפריקה ישראל מגורים בע"מ

יוני נתניהו 1 ג' אור יהודה

מ.ח. 52-003476-0

(להלן - "המזמין")

מצד אחד ;

ל ב י נ

אחים מרגולין הנדסה וייעוץ בע"מ

גוש עציון 7 ב. דוידוב קומה 5 גבעת שמואל 54030

מ.ח. 510589112

(להלן - "המפקח")

מצד שני ;

הואיל

והמזמין החליט להחליף פיקוח בפרויקט וברצון המזמין למסור למפקח את עבודת תאום התכנון וניהול הבצוע והפקוח או חלק מהן כמוגדר וכמפורט להלן, כל זאת בתנאים המפורטים להלן בחוזה זה, והמפקח הסכים לקבל על עצמו העבודה הנ"ל ולהיכנס בנעליו של הפיקוח הקודם, לרבות לעניין אחריות המפקח, החל מיום כניסתו לתפקיד, בכפוף לבדיקות שעליו לבצע בהתאם לאמור בהסכם זה ;

לפיכך הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

1.

פרשנות

1.1

בחוזה זה:

- "המבנה" או "הפרויקט" - עבודות פתוח ו/או תשתית ו/או הקמת מבנים במקרקעין כמוגדר בנספח "א".
- "המתכננים" - אדריכלים, מהנדסים, יועצים מקצועיים ובעלי מקצוע הנדסי וטכנולוגי אחרים שיועסקו ע"י המזמין ו/או על ידי או מטעם הרשות המקומית בתכנון המבנה ומערכותיו, מכוני העתקות, מעבדות לבדיקות וכדומה.
- "התכניות" - התכניות, החישובים, התיאורים, המדידות, התרשימים הדיאגרמות, השרטוטים, המפרטים, כתבי הכמויות וכל יתר המסמכים שנערכו ו/או יערכו ע"י המתכננים.
- "מלאכת התכנון" - מלאכת התכנון על היבטיו השונים בקשר להקמת המבנה.
- "הקבלנים" - הקבלנים שיעסקו בהקמת המבנה לרבות יצרנים וספקים של חומרים, ציוד, רהוט ומערכות המיועדים למבנה.
- "עבודות הבניה" - עבודות הקמת המבנה.
- "האתר" - מקום בצוע עבודות הבניה.
- "שרותי המפקח" - השירותים כמוגדר בסעיף 2.1 להלן וכמפורט בנספחים "א" ו- "ב".

אחים מרגולין
הנדסה וייעוץ בע"מ

המפקח

אפריקה ישראל מגורים בע"מ

המזמין

- "החוזה" - חוזה זה על נספחיו.
- "הרשות המקומית" - כמפורט בנספח "א".
- 1.2 הכותרות בחוזה זה לא ישמשו בפירושו.
- 1.3 הנספחים לחוזה זה מהווים חלק בלתי נפרד הימנו.
- 1.4 לחוזה זה מצורפים כחלק בלתי נפרד הימנו הנספחים המפורטים, להלן:

- נספח א' - הגדרות;
- נספח ב' - שירותי המפקח;
- נספח ב'1 - אישור סיום עבודות בדירה;
- נספח ב'2 - אישור סיום עבודות ברכוש המשותף;
- נספח ג' - נוהל הבטחת איכות ופיקוח באמצעות המפקח;
- נספח ד' - לוח זמנים ושלבי עבודה;
- נספח ה' - שכר המפקח;
- נספח ו' - שלבי תשלום;
- נספח ז' - הצהרה והתחייבות לשמירה על סודיות;
- נספח ח' - אישור עריכת ביטוח;
- נספח ט' - דוגמא לנוסח אישור השלמת הפרויקט/קטע מהפרויקט;
- נספח י' - דוגמא לנוסח הצהרת המפקח בדבר היעדר תביעות.

2. שרותי המפקח

- 2.1 המזמין מוסר בזה למפקח והמפקח מקבל על עצמו את תיאום מלאכת התכנון ועבודות הבניה ואת הפקוח על בצוען, הכל כמותנה בחוזה וכמוגדר ביתר פירוט בנספחים "א" + "ב" (לעיל ולהלן - "שרותי המפקח").
- 2.2 המפקח מצהיר ומאשר כי הינו מכיר ויודע את הנדרש למטרת בצוע שרותי המפקח וכי הינו בעל הכישורים, הרישיונות, הניסיון והאמצעים המאפשרים לו ביצועם ברמה מקצועית גבוהה ובהתאם למותנה בחוזה.
- 2.3 המפקח מצהיר כי ידוע לו ששרותי המפקח עפ"י חוזה זה הינם לשלבים ואו לקטעים בפרויקט כפי שיוזמנו ע"י המזמין מעת לעת, עפ"י שיקול דעתו, והם יינתנו על ידו בשלבי עבודה כמפורט בנספחים "א" ו- "ב" להלן. המפקח מוסיף ומצהיר כי ידוע לו שהמזמין אינו מתחייב להזמין מהמפקח שירותים נוספים מעבר לנקוב בחוזה זה בנספח "א" כאמור.
- 2.4 המפקח מתחייב לבצע את שרותי המפקח בזהירות, בנאמנות וברמה מקצועית גבוהה, תוך ציות לדין ולהנחת דעת המזמין.
- 2.5 המפקח יבסס את שרותי המפקח על הנתונים, קווי היסוד, התקציב וההנחיות שיקבעו ע"י המזמין ובתאום מלא עם הגורמים השונים כפי שיקבעו מזמן לזמן ע"י המזמין, ויהיה חייב לנהוג לפיהם ולקיימם ללא סטייה אלא אם כן קבל הוראה או אשור בכתב מהמזמין.
- 2.6 המפקח מתחייב לבצע את שרותי המפקח בתיאום מלא, בשיתוף פעולה ותוך קיום קשר מתמיד עם המנהל כהגדרתו בסעיף 2.8 להלן, עם המתכננים, עם הקבלנים ועם כל יתר הגורמים שיפעלו באתר, וכן כל יתר הגורמים (לרבות רשויות גופים אחרים) הקשורים בפרויקט ואו שפעולתם נדרשת בקשר עם הפרויקט, ככל שיידרש לקידום, תכנון ובצוע המבנה וכל העבודות המתבצעות בקשר אליו, הכל כפי שיקבע ע"י המזמין והמפקח ימציא בקביעות באתר הבניה, הנדסה וייעוץ בע"מ

אפריקה ישראל מגורים בע"מ

המפקח

המזמין

זולת אם נקבע מפורשות אחרת בנספח "א", שהרי אז תהיינה שעות נוכחותו באתר לפי הקבוע בנספח "א". כן, מתחייב המפקח לבצע הבטחת איכות, לפי הקבוע בנספח "ג".

2.7 המפקח לא יגיש למתכננים, לקבלנים ולכל גורם הקשור בעבודות התכנון והבניה כל שרות במישרין או בעקיפין בפרויקט, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, פרט לשירותים המתחייבים מחוזה זה.

2.8 כל עוד לא יקבע אחרת עם המזמין, יהיה המנהל כנקוב בנספח "א" להלן ועל המפקח להיות בקשר מתמיד איתם ולתאם עמם את כל פעילותיו, אלא אם יקבע אחרת ע"י המזמין.

2.9 המפקח מקבל על עצמו לבצע כל שירות טכני או משרדי הכרוך בביצוע שירותי המפקח ו/או הנובע מהם, ככל שיידרש לכך על ידי המזמין.

2.10 המפקח ישמור על נוהלי קשר, תיאום, דיווח, רישום ומתכונת המסמכים לפי דרישת המנהל והכל תוך שהוא מקפיד על כללי הבטחת האיכות, כמפורט בנספח "ג".

3. צוות עובדים ואמצעים

3.1 המפקח מתחייב כי במשך כל תקופת בצוע שירותי המפקח יקיים משרד מאורגן ומצויד, באופן שיאפשר בצוע שירותי המפקח בהתאם להוראות חוזה זה. בכפוף לכך שכל האמצעים קרי המשרד, ציוד ומכשירים יסופקו ע"י הקבלן הראשי.

3.2 המפקח מתחייב שהרכבם המספרי והמקצועי של צוות עובדיו המוקצים לטיפול בפרויקט, כמפורט בנספח "א" יתאים לביצוע שירותי המפקח ברמה ובמועדים המפורטים בחוזה זה ויניח את דעתו של המנהל במשך כל תקופת מתן שירותי המפקח.

בנוסף, המפקח מתחייב להעסיק כח אדם איכותי שהינו בעל היכרות עם התקנים והתקנות הרלוונטיים ובעל ניסיון בפועל בפרויקטים באותו סדר גודל ובעל המלצות ממזמינים אחרים.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, על יחיד צוות המפקח לעמוד בדרישות המינימאליות האמורות להלן:

3.2.1 ראש צוות פיקוח - מהנדס אזרחי/הנדסאי בניין בהכשרתו בעל ניסיון של 10 שנים לפחות בביצוע שירותי המפקח כהגדרתם בהסכם זה.

3.2.2 מפקחים - מהנדס אזרחי/הנדסאי בניין בהכשרתו בעל ניסיון של לפחות 3 שנים בביצוע שירותי המפקח כהגדרתם בהסכם זה.

3.2.3 מתאם הרישוי - בעל ניסיון מוכח ברשות שבתחומה נמצא הפרויקט. למען הסר ספק, מתאם הרישוי לא יהיה המפקח באתר.

3.2.4 מתאם התכנון - בעל ניסיון מוכח בתיאום תכנון. למען הסר ספק, מתאם התכנון לא יהיה המפקח באתר.

זהותם של עובדי צוות המפקח תהיה כפופה לאישור המזמין בכתב ומראש.

כמו כן, המזמין רשאי לדרוש מהמפקח להחליף כל עובד בצוות המפקח שלדעת המזמין אינו מתאים לתפקידו או אינו מבצעו לשביעות רצון המזמין, וזאת אף אם אושר ע"י המזמין כאמור, ועל המתכנן למלא דרישת המזמין בתוך זמן סביר.

3.3 מבלי לגרוע מהתחייבותו האמורה של המפקח, יהיה רשאי המזמין - אם וכאשר יראה צורך בכך על פי שיקול דעתו - להורות למפקח מזמן לזמן להגדיל את צוות עובדיו, על חשבונו ואחריותו של המפקח, במספר, לתקופה ובמקומות אותם יציין המנהל בהוראותיו והמפקח יהיה זכאי לתוספת תמורה בשל כך ע"פ מחיר שיקבע בין הצדדים. ככל שהצדדים לא יגיעו להסכמה בגין תוספת התמורה כאמור, תוספת התמורה תיקבע על פי החלטתו של סמנכ"ל הנדסה של המזמין. כמו כן, מוסכם כי במקרים חריגים, כגון אכלוס דירות באיחור לוחות זמנים של קבלן מבצע, ולפרקי זמן קצובים, וכן בכל מקרה של איחור בלוחות זמנים במתן שירותי המפקח, יהיה רשאי המזמין להורות למפקח למנות מפקחים נוספים, אחד או יותר,

אחים מרגולין
הנדסה וייעוץ בע"מ
המפקח

אפריקה ישראל מגורים בע"מ
המזמין

לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט והמפקח יהיה זכאי לתוספת תמורה בשל כך על פי מחיר שיקבע בין הצדדים.

3.4 מוסכם בזה כי במשך כל תקופת החוזה ימשש האדם ששמו נקוב בנספח "א" להלן, כבעל הסמכות והאחריות המקצועית העליונה במשרד המפקח (להלן: "המנהל הראשי"). החלפת המנהל הראשי בממלא מקום מתאים ולתקופה מוגדרת תיעשה לאחר אישורו של המזמין. המפקח מתחייב כי במשך כל תקופת החוזה יעמוד המנהל הראשי בראשו, יהיה מעורב אישית בבצוע החוזה, יקדיש למטרה זו את כל הזמן הנדרש, ויעמוד לרשות המנהל כל אימת שיוזמן על ידו להשתתף בישיבות ודיונים למטרות הפרויקט, ויפקח על הצוות המקצועי של המפקח שיעסוק בבצוע שרתי המפקח מבלי לגרוע מהתחייבויות המפקח כמתחייב מהאמור הרי בכל מקרה שהשירותים לא יינתנו ע"י המנהל הראשי כאמור מכל סיבה שהיא, יהיה המזמין זכאי לבטל את החוזה ויחולו הוראות סעיף 9.6.2 להלן.

א3. מעמד המפקח כקבלן עצמאי

א3 (1) מוסכם ומובהר על ידי הצדדים לחוזה זה כי מעמדו של המפקח כנותן השירותים למזמין הינו של קבלן עצמאי וכל הפעולות שיעשו על ידו על פי הסכם זה נעשות על ידו, עבורו ועל חשבונו.

א3 (2) אין ולא יהיו יחסי עובד ומעביד בין המזמין לבין המפקח ו/או בין המזמין לבין עובדי המפקח ואין בהוראות הסכם זה כדי ליצור בין המפקח ועובדיו לבין המזמין ו/או מי מטעמו יחסי עובד ומעביד, לכל עניין ודבר. בכלל זה מוסכם ומובהר בין הצדדים כי המפקח ו/או עובדיו לא יהיו זכאים כלפי המזמין לכל זכות החלה עפ"י הדין ו/או מכח צו הרחבה ו/או מכח הסכם כלשהו על עובד.

א3 (3) לאור האמור לעיל מוסכם בזה כי המפקח ו/או עובדיו מוותרים על כל טענות ו/או תביעות כלפי המזמין ו/או כלפי מי מטעמו, שעילתן ביחסי עובד ומעביד ו/או בסיומם והם יהיו מנועים מהגשת כל תביעה שהיא כאמור כנגד המזמין.

א3 (4) המפקח מצהיר ומתחייב כי יישא לבדו בכל התשלומים, המסים או תשלומי חובה אחרים, החלים ו/או שיחולו על המפקח ו/או עובדי המפקח בגין מתן השירותים ובקשר לכך. המפקח יישא לבדו באחריות לכל הזכויות הסוציאליות של עובדיו (כגון - נכויי מס הכנסה ובטוח לאומי, תשלומים לקרנות איגודים מקצועיים ותשלומים סוציאליים אחרים) ולכל החובות החלות על פי דין על מעביד כלפי עובדיו.

א3 (5) מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המפקח מצהיר ומתחייב כי אם יידרש המזמין על ידי המפקח ו/או על ידי מי מעובדי המפקח ו/או על ידי כל צד ג' מטעם לשאת בתשלום ו/או הוצאה ו/או עלות כלשהם, בגין עלות הנובעות מיחסי עובד ומעביד ו/או מהפסקתם ו/או אם יחולו על המזמין תשלום ו/או הוצאה ו/או עלות כלשהם כאמור, אזי ישפה המפקח את המזמין בכפוף לפסק דין שלא עוכב ביצועו ובלבד שניתנה למפקח הזדמנות נאותה להתגונן בפני התביעה, בגין כל תשלום ו/או הוצאה ו/או עלות שיחולו על המזמין ו/או ידרשו ממנו כאמור ו/או בגין כל נזק שיגרם למזמין בשל דרישה או תביעה כאמור, לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד. סכום השיפוי כאמור ייחשב חוב המגיע למזמין מאת המפקח על פי הוראות הסכם זה, אשר המזמין רשאי לקזז בגינו סכומים ע"י התמורה המגיעה למפקח.

א3 (א)6 בשים לב לאמור לעיל, אם יקבע פורום מוסמך כלשהו כי נתקיימו יחסי עובד ומעביד בין המפקח ו/או מי מעובדיו לבין המזמין מכל סיבה שהיא, אזי מוסכם בזה במפורש, כי כל תשלום ששולם על ידי המזמין כאמור בסעיף 7 להלן, יחשב ככולל כל הטבה, פיצוי ותשלום הנובעים מיחסי עובד ומעביד.

4. סמכויות המפקח

4.1 המפקח אינו מוסמך לערוך שנויים בתכניות או בתקציב ולא לאשר דחיות ושנויים בלוח הזמנים לביצוע העבודות ללא אישור מראש ובכתב מהמזמין.

4.2 המפקח לא יפעל ולא יחייב את המזמין ולא יתחייב בשמו בעניין הכרוך בהתחייבות חוקית או כספית כלשהי.

4.3 בכפיפה למותנה בפסקא 4.2 לעיל, המפקח לא ייתן למתכננים ו/או לקבלנים הוראות בדבר

אחים מרגולין

הנדסה וייעוץ בע"מ

אפריקה ישראל מגויס בע"מ

המזמין

תכנון ו/או בצוע עבודות הבניה או דרכי הבצוע, או בדבר שנויים או עבודות נוספות או חריגות, העלויות להגדיל את שכר המתכננים/הקבלנים, אלא באשורו המוקדם בכתב של המזמין.

סמכויות המנהל

.5

- 5.1 המנהל רשאי לבדוק בכל עת את שירותי המפקח כולם או חלקם, להשגיח על ביצוע שירותי המפקח וכן לבדוק את טיב שירותי המפקח הנעשים על ידי המפקח וכל מי מטעמו. כן רשאי המנהל לבדוק אם המפקח מבצע כהלכה את הוראות חוזה זה, את הוראות המזמין ואת הוראותיו.
- 5.2 המפקח ימסור למנהל, מעת לעת כפי שיקבע המנהל, דין וחשבון על התקדמות ביצוע שירותי המפקח, וכן ימסור למנהל מיד בתום כל שלב משלבי ביצוע העבודה דו"ח המסכם את אותו שלב. הדו"חות הנ"ל יכללו את הנושאים והפרטים כפי שייקבעו על ידי המזמין מעת לעת, וכל עוד לא נקבעו, יכללו הם את הנושאים המפורטים בנספח "א".
- 5.3 לצורך הפעלת סמכויותיו רשאי המנהל או מי מטעמו לבקר במשרד המפקח או בכל מקום אחר בו מבוצעים שירותי המפקח והמפקח מתחייב למסור כל הסבר ו/או מסמך שיידרש ממנו.
- 5.4 אין בהפעלת סמכויות המנהל על פי חוזה זה כדי לגרוע מאחריות המפקח או לשחררו מהתחייבויותיו על פי חוזה זה. בהקשר זה מובהר כי אישור המנהל לתכניות, בין לתכנון מוקדם ובין לתכנון סופי, לא יפטור את המפקח מחובת ביצוע שיוניים ו/או התאמות ו/או תאום תכנון מחדש של התכניות, ככל שהדבר ידרש.
- 5.5 אישר המנהל תכניות או מסמכים אחרים הקשורים בשירותי המפקח על פי חוזה זה או שדרש המנהל מהמפקח להכיןם בהתאם להסכם זה, אין בכך כדי לשחרר את המפקח מאחריותו המקצועית כמפורט בהסכם ועפ"י כל דין, ואין בכך כדי להטיל על המנהל או על המזמין אחריות כלשהי לטיב התכניות או המסמכים האמורים.
- 5.6 כל הדו"חות, הטבלאות, הסיכומים, מסמכי התקציב, לוחות הזמנים ומסמכי העבודה האחרים המשמשים בפרויקט ואשר על המפקח להכיןם ו/או למסרם, יערכו על ידו באמצעות מערכת ממוחשבת, בתוכנה התואמת את מערכת המחשב אצל המזמין. מובהר כי התקנת התוכנה כאמור תבוצע על ידי המזמין ו/או מי מטעמו.

לוח זמנים ושלבי בצוע

.6

- 6.1 המפקח יבצע את שירותי המפקח בשלבים ובמועדים שיהיו דרושים על מנת להבטיח ביצוע עבודות התכנון ועבודות הבניה בהתאם ללוחות הזמנים שיוסכמו עם המתכננים והקבלנים ויאושרו על ידי המזמין.
- לוח הזמנים לפיקוח בכל אחד מהשלבים של הפרויקט יהיה כמפורט בנספח "ג" וכפי שיקבע מעת לעת ע"י המנהל.
- 6.2 ידוע למפקח כי התחייבויות המתכננים והקבלנים מותנות ו/או יותנו בכך שיסופקו להם כל התכניות, ההנחיות, ההוראות, הפרטים והביאורים שידרשו לבצוע העבודות, במהירות ובקצב שימנעו כל עיכוב בבצוע העבודות וברציפות, וכי במסגרת החוזים עם המתכננים והקבלנים מוטלים ו/או יוטלו על המפקח תפקידים שונים שעליו לבצעם במועדים הנקובים בהסכמים.
- המפקח מתחייב לבצע את שירותי המפקח באופן שימנע כל עילה מהמתכננים ומהקבלנים מלטעון לעיכוב מוצדק בתכנון ובבצוע עבודות הבניה ו/או מלטעון לעיכוב בלתי מוצדק באישור/דחיית חשבון/ות שיוגשו על ידם לתשלום המזמין והנובע משירותי המפקח, ובאופן שיבטיח בצוע עבודות התכנון והבניה בהתאם ללוחות הזמנים כאמור בסעיף 6.1 לעיל, וזאת כאמור בהתאם להתחייבויותיו על פי חוזה זה.
- כמו כן מתחייב המפקח לבצע את שירותי המפקח באופן שלא יעכב עבודותיהם של המתכננים וגורמים אחרים שיפעלו בהקמת המבנה.
- 6.3 עיכוב בבצוע שירותי המפקח יוכר כמוצדק רק בהתאם כל התנאים המצטברים הבאים :

אחים מרגולין
הנדסה וייעוץ בע"מ
המפקח

אפריקה ישראל מגורים בע"מ
המזמין

- 6.3.1 הוא נובע מכח עליון או גורם אחר (להלן יחדיו - "אירוע דוחה") שלא היתה למפקח שליטה עליו.
- 6.3.2 מיד משהתרחש אירוע דוחה הודיע המפקח למזמין על קיומו ועל הערכת משך העיכוב הצפוי.
- 6.3.3 מיד עם סיום האירוע הדוחה – יודיע המפקח למזמין על סיומו.

7. שכר המפקח .7

- 7.1 תמורת שירותי המפקח וכל יתר התחייבויותיו לפי חוזה זה ישלם המזמין למפקח שכר כמפורט בנספח "ד" (להלן - "שכר המפקח").
למניעת ספקות מוצהר במפורש כי המפקח לא יהיה זכאי להחזר הוצאות כלשהן.
- 7.2 שכר המפקח ישולם במועדים ובתשלומים כמפורט בנספחים "ד" ו- "ה".
כל תשלומי הביניים לפי פסקא זו הינם מקדמות על חשבון שכר המפקח ואין באישורם ו/או בתשלומם משום אשור כלשהו מצד המזמין לגבי בצוע שלב משלבי שירותי המפקח או/וגם טיב השרות.
- 7.3 מוסכם במפורש כי השכר האמור בסעיף זה ומועדי התשלום הינם סופיים ומוחלטים, והם לא ישתנו מכל סיבה שהיא. מבלי לגרוע מכלליות האמור, המפקח לא יהיה זכאי בשום מקרה, אלא בכפוף לאמור בהסכם זה, לתוספת שכר בגין הימשכות שירותי המפקח בשל הימשכות הליכי התכנון והרישוי ו/או עבודות הבניה מעל למצופה, ו/או מעבר לזמן שנקבע בחוזים עם המתכננים והקבלנים, ו/או בגין תוספת חריגים לקבלן ו/או שינויים שידרשו ע"י המזמין יהיה אופיים אשר יהיה ו/או הגדלת או הקטנת שטחים בפרויקט, לרבות שטחים ציבוריים, ו/או שינוי טיפוס המבנים ו/או שינוי שיטת הבניה (קונבנציונלי / טרומי / מתועש) במהלך התכנון או הביצוע ו/או מכל סיבה אחרת איזו שהיא. למען הסר ספק, אין באמור כדי לגרוע מזכותו של המפקח לתוספת תשלום ככל שיגדל מספר יחידות הדיר.
- 7.4 עוד מובהר כי השכר הוא סופי ומוחלט כאמור ומתייחס לכל שירותי המפקח עפ"י חוזה זה, על נספחיו, לרבות אלה המתמשכים לאחר השלמת עבודות הבניה ומסירתן.
- 7.5 תנאי מוקדם לביצוע תשלומי שכר המפקח הינו קיום כל התחייבויות המפקח על פי חוזה זה, השלמת כל עבודות המפקח הכלולות בשכר המפקח ומסירת כל המסמכים למזמין לרבות הצהרה לפיה בדק המפקח את העבודות ומצא אותן תואמות לדרישותיו, לתכניות ולתקנים המחייבים וכי הן בוצעו לשביעות רצונו, בנוסח המצ"ב כנספח "ט" לחוזה זה וכתב היעדר תביעות, בנוסח המצורף כנספח "י" לחוזה זה למזמין, תתום על ידי המפקח.

8. אחריות ובטוח .8

- 8.1 המפקח מתחייב לבצע את שירותי המפקח בהתאם להוראות החוזה בנאמנות, במומחיות, בזירות וברמה מקצועית מעולה, והוא אחראי מכל הבחינות, כאמור בחוזה זה, לכל המעשים והמחדלים ולטיב השרותים שבוצעו על ידו או ע"י כל מי שהועסק על ידו. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל מודגשת אחריותו של המפקח בנושאים הבאים :-

- 8.1.1 הקפדה שוטפת על בקרת איכות, כמפורט בנספח "ג".
- 8.1.2 קדום עבודות התכנון ועבודות הבניה והשלמתן במסגרת לוח הזמנים שנקבע עם המתכננים והקבלנים ושאושר על ידי המזמין.
- 8.1.3 שמירה על המסגרת התקציבית.
- 8.1.4 פיקוח על רמת בצוע מלאכת התכנון ועבודות הבניה והתאמתן לחוזים עם המתכננים והקבלנים.
- 8.1.5 פקוח שוטף על ביצוע עבודות הבניה תוך תאום כל הגורמים העוסקים בתכנון ו/או בביצוע.

אחים מרגולין
הנדסה וייעוץ בע"מ

המפקח

אפריקה ישראל מגורים בע"מ

המזמין

כל אלה במסגרת שרותי המפקח.

8.2. אשור ע"י המזמין או המנהל של תכניות, בדיקות או של עניינים אחרים הקשורים בשרותי המפקח ו/או מתן הוראות למפקח אינו משחרר את המפקח מאחריותו המלאה, ואין בו כדי להטיל על המזמין אחריות כלשהי בקשר להוראות, לתכניות, לבדיקות או לעניינים האמורים וכל הקשור בהם והנובע מהם.

8.3. המפקח אחראי על פי דין לכל נזק לגוף או לרכוש ולכל הפסד וכל הוצאה שיגרמו למזמין ו/או לכל צד שלישי, במישרין, עקב ביצוע שרותי המפקח בהתאם לחוזה.

8.4. המפקח יהיה אחראי על פי דין לכל נזק או הפסד שיגרם למזמין עקב ביצוע השירותים ו/או עקב אי ביצועם בהתאם לאמור בחוזה זה, תוך רשלנותו או רשלנות עובדיו או הבאים מכוחו והוא מתחייב לפצות את המזמין בעד כל נזק ישיר בלבד שיגרם כאמור בכפוף לקבלת פס"ד שלא עוכב ביצועו. בהקשר זה מובהר כי המפקח אחראי לנכונות האמור בחשבונות שהוגשו על ידי המתכננים והקבלנים ואשר אושרו על ידו.

8.5. כל הפעולות, המעשים והמחדלים שיעשו או יחדלו על ידי המפקח ו/או עובדיו ו/שליחיו ו/או הפועלים מטעמו ו/או עבורו תוך כדי ביצוע שרותי המפקח, לרבות כל הפעולות הכרוכות בכך, יעשו או יחדלו על ידו כקבלן עצמאי העובד על סיכונו ועל אחריותו. המפקח מוותר בזה על כל תביעות וכל דרישות כלפי המזמין בגין כל פגיעה בגוף או ברכוש שתגרם לו או לעובדיו או לבאים מכוחו או מטעמו או הפועלים עבורו בקשר עם שרותי המפקח החל מיום כניסתו לפרויקט. אולם, אין באמור כדי לגרוע מהצהרותיו של המפקח כי ערך את מלוא הבדיקות הנדרשות לפרויקט כאמור בהסכם זה למעט אם תביעה ו/או דרישה ו/או פגיעה כאמור נגרמו עקב מעשה או מחדל של המזמין או מי מטעמו.

8.6. מבלי לגרוע מאחריות המפקח על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין, מתחייב המפקח לערוך ולקיים, על חשבונו, למשך כל תקופת ההסכם, את הביטוחים בהתאם לתנאים ולסכומים שלא יפחתו מהמפורט באישור עריכת הביטוח המצורף להסכם זה כנספת ח', והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו (להלן: "**ביטוחי המפקח**") ו/או "**אישור עריכת הביטוח**", לפי העניין, אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל ובעלת מוניטין.

מובהר כי גבולות האחריות הנדרשים במסגרת ביטוחי המפקח כמפורט באישור עריכת הביטוח הינם בבחינת דרישה מזערית המוטלת על המפקח. המפקח מצהיר ומאשר כי יהיה מנוע מלהעלות כל טענה כלפי המזמין ו/או מי מטעמו בכל הקשור לגבולות האחריות כאמור.

8.7. כן מתחייב המפקח לערוך ולקיים על חשבונו, למשך כל תקופת ההסכם, את שאר הביטוחים וההתחייבויות הדרושים ו/או הנדרשים לשם מתן השירותים לרבות, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, תשלומים לביטוח לאומי וביטוח חובה לכל כלי הרכב המובאים לאתר ו/או המשמשים לצורך מתן השירותים.

8.8. ביטוחי המפקח יהיו קודמים לכל ביטוח הנערך על ידי המזמין ויכללו סעיף לפיו מוותרים המבטחים על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בדבר שיתוף בביטוחי המזמין. כן יכללו הביטוחים כאמור הוראה לפיה לא יבוטלו ולא יצומצמו במשך תקופת הביטוח, אלא בהודעה למזמין לפחות 30 יום מראש ובכתב (בדואר רשום).

8.9. ללא צורך בכל דרישה מצד המזמין, מתחייב המפקח להמציא לידי המזמין, לפני תחילת מתן השירותים נשוא הסכם זה וכתנאי מוקדם להתקשרות ו/או לכל תשלום על חשבון התמורה, את אישור עריכת הביטוח, בנוסח המצורף בנספת ח", כשהוא חתום בידי מבטחו.

מיד בתום תקופת הביטוח, מתחייב המפקח להמציא לידי המזמין אישור עריכת ביטוח מעודכן בגין חידוש תוקף ביטוחי המפקח לתקופת ביטוח נוספת, ומידי תקופת ביטוח, כל עוד הסכם זה בתוקף.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ובכל הנוגע לביטוח המפורט בסעיף 1 לאישור עריכת הביטוח (ביטוח אחריות מקצועית), בנוסח המצורף בנספת ח", מתחייב המפקח להמשיך ולהחזיק ביטוח זה בתוקף ולהציג בפני המזמין אישור עריכת ביטוח בגינו, במועדים כאמור ולמשך חמש שנים נוספות ממועד תום מתן השירותים על פי ההסכם.

אחים מרגולין
הנדסה וייעוץ בע"מ
המפקח

אפיקת ישראל מגורים בע"מ
המזמין

8.10. המפקח פוטר את המזמין ו/או מי מטעמו וכן את כל הגורמים הקשורים בביצוע הפרויקט מאחריות לכל אובדן ו/או נזק לרכוש המובא על ידו ו/או מי מטעמו לאתר ו/או המשמש לצורך מתן השירותים, ולא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי המזמין ו/או מי מטעמו בגין אובדן ו/או נזק כאמור; הפטור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.

8.11. אם לדעת המפקח יש צורך בעריכת ביטוחים נוספים ו/או משלימים לביטוחי המפקח המפורטים בהסכם זה, מתחייב המפקח לערוך ולקיים את הביטוחים הנוספים ו/או המשלימים כאמור. בכל ביטוח רכוש נוסף ו/או משלים לביטוחי המזמין ייכלל סעיף בדבר ויתור המבטחים על זכות התחלוף כלפי המזמין ו/או מי מטעמו (ובלבד שהויתור על זכות התחלוף כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון). כל ביטוח חבות נוסף ו/או משלים יורחב לכלול את המזמין כמבוטח נוסף (כמזמין השירותים), בכפוף לסעיף אחריות צולבת.

8.12. מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה לעניין הסבת ההסכם, ובמקרה בו השירותים נשוא הסכם זה ו/או חלק מהם יינתנו על ידי קבלן משנה מטעם המפקח, מתחייב המפקח לדאוג כי בידי קבלן המשנה פוליסות ביטוח בהתאם לתנאים ולסכומים הנדרשים על פי הסכם זה. למען הסר ספק מובהר בזאת כי המפקח הוא הנושא באחריות כלפי המזמין ביחס לשירותים במלואם כמפורט בחוזה זה לרבות שירותים שניתנו ו/או אמורים היו להינתן על ידי קבלן משנה כמפורט בחוזה זה והוא יהיה אחראי לשפות ו/או לפצות את המזמין בגין כל אובדן ו/או נזק שייגרם, במישרין או בעקיפין, עקב שירותים שניתנו ו/או אמורים היו להינתן על ידי קבלן המשנה, אם ייגרם, בין אם אובדן ו/או נזק כאמור מכוסה במי מהפוליסות דלעיל ובין אם לאו.

8.13. הפרת סעיף זה על כל תנאיו תיחשב להפרה יסודית של ההסכם.

9. הבאת החוזה לגמר או ביטול

9.1. על אף האמור בכל מקום אחר בחוזה זה רשאי המזמין, לפי שקול דעתו הבלעדי, בכל עת ומכל סיבה שהיא, להביא חוזה זה, כולו או מקצתו, לידי גמר על ידי מתן הודעה בכתב על כך למפקח.

ניתנה הודעה כאמור, יבוא החוזה לידי גמר בתאריך הנקוב בהודעה אשר לא יהיה פחות מ-30 ימים מיום משלוחה (להלן - "תאריך הפסקת השרות").

9.2. חובא החוזה לידי גמר כאמור בסעיף 9.1 לעיל - יהא השכר שמגיע למפקח עד לתאריך הפסקת השרות עפ"י חוזה זה ונספחיו, שכר סופי, ולמפקח לא יגיע מהמזמין מאום מעבר לכך. עם הבאת החוזה כדי גמר כאמור, ישלם המזמין למפקח שכר בעד אותו שלב משרותי המפקח שבצע עד לתאריך הפסקת השרות וזאת לפי השיעור המפורט בנספח "ה". במקרה שבוצע חלק של שלב - ישולם חלק יחסי מתאים מהשכר הקבוע בנספח "ה" כאמור לאותו שלב.

9.3. הודעה בדבר הבאת החוזה לידי גמר כאמור בסעיף 9.1 לעיל לא תשמש עילה למפקח לתביעת פצויים כלשהם, או לטענה או תביעה כלשהי, בכפוף לאמור בסעיף 9.2 לעיל, והשכר שישולם לפי סעיף 9.2 לעיל יהיה לסלוק כל המגיע למפקח מהמזמין לפי החוזה ו/או עקב הבאתו לידי גמר כאמור, בין עפ"י החוזה ובין מכח כל עילה אחרת ו/או נוספת עפ"י הדין.

9.4. הזכות למזמין, בתוך 12 חודשים מיום הבאת החוזה כדי גמר כאמור, לחדש את החוזה (ואת תשלומי שכר המפקח מהמקום בו נעצרו, כפוף להמשך ביצוע העבודה) ובמקרה כאמור יהיה המפקח חייב לחדש את מתן שרותי המפקח על פי החוזה, לפי דרישת המזמין וזאת ללא שינוי ביחס לשכר המפקח וללא תוספת בגין עצם חידוש העבודה, כאמור.

9.5. בכל מקרה של הבאת החוזה לגמר יהא המזמין זכאי למסור את בצוע המשך שרותי המפקח לאחר, ולהשתמש ללא הגבלה בשרותי המפקח שבוצעו עד לאותו מועד, והמפקח מסכים לכך ולא יהיה זכאי לדבר בגין זאת.

9.6

9.6.1. מבלי לגרוע מזכויות המזמין לפי סעיף 9.1 לעיל זכאי המזמין לבטל את החוזה, לפי שיקול דעתו הבלעדי - בלא צורך בהודעה מוקדמת בכל אחד מהמקרים הבאים:

9.6.1.1. המפקח הפר ו/או לא קיים איזה מהוראות החוזה ולא תקן ההפרה לאחר שקבל התראה על כך מהמזמין בתוך הזמן הנקוב בהתראה.

אח"כ מרגולין
הנדסה וייעוץ בע"מ
המפקח

אפריקה ישראל מגורים בע"מ
המזמין

9.6.1.2 המזמין התרה במפקח שאין הוא מבצע את עבודתו בצורה המבטיחה את בצועה התקין ו/או התקדמותה וסיומה לפי לוח הזמנים, והמפקח לא נקט תוך 7 ימים בצעדים המבטיחים לדעת המזמין את בצועה התקין ו/או התקדמותה וסיומה לפי לוח הזמנים.

9.6.1.3 נבצר מהמפקח לקיים את החוזה, מסיבת מחלה או מחמת שהוא נעשה בלתי כשיר לפעולה משפטית או מכל סיבה אחרת שהיא.

9.6.2 בוטל החוזה כאמור בסעיף 9.6.1 לעיל, ישלם המזמין למפקח שכר בעד אותו חלק משרותי המפקח שהוא ביצע עד למועד ביטול החוזה, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד נוסף העומד לרשות המזמין.

9.7 מבלי לגרוע מכל זכות של המזמין כדלעיל ו/או על פי דין, מוסכם בזאת כי כל אימת שהמפקח לא יקיים איזו מהתחייבותיו לפי החוזה וזאת, אף לאחר 14 ימים מיום קבלת הודעה בכתב בגין כך מהמזמין, יהא המזמין זכאי לבצע התחייבות זאת באמצעות בעל מקצוע אחר על חשבון המפקח, וזאת מבלי לגרוע מאיזה מזכויותיו לפי החוזה.

9.8 המפקח לא יהיה זכאי בכל מקרה ומכל סיבה שהיא, להפסיק בהחלטה חד צדדית מטעמו, את ביצוע שירותי המפקח.

10. העברת זכויות

10.1 אין המפקח רשאי להסב לאחר את החוזה או כל חלק ממנו, וכן אין הוא רשאי להעביר או להסב לאחר כל זכות או חובה לפי החוזה, אלא בהסכמת המזמין בכתב ומראש.

10.2 אין המפקח רשאי למסור לאחר את בצוע שירותי המפקח, כולם או מקצתם, אלא בהסכמת המזמין בכתב ומראש.

10.3 המזמין רשאי להעביר, בכל עת, כל זכות מזכויותיו וכל חובה מחובותיו לפי חוזה זה, כפי שיראה בעיניו, בלא צורך בהסכמה כלשהי מצד המפקח, תוך שמירה ומבלי לפגוע בזכויות המפקח עפ"י הסכם זה.

11. סיום שירותי המפקח

שרותי המפקח יגיעו לסיום בכל אחד מהמקרים הבאים :-

11.1 החוזה הובא לידי סיום כאמור בסעיף 9 לעיל והחל במועד הנקוב בהודעה שניתנה ע"י המזמין למפקח במסגרת הוראות אותו סעיף.

11.2 עם מתן אשור בכתב ע"י המזמין למפקח כי הושלם מתן שירותי המפקח עפ"י החוזה, ולמניעת ספקות מוצהר בזה כי שירותי המפקח כוללים שירותים עפ"י הגדרת העבודה הנמשכים גם לאחר השלמת עבודות הבניה ומסירתן.

12. סודיות

12.1 המפקח מתחייב לשמור על סודיות התכניות, המפרטים וכל יתר המסמכים המתייחסים לפרויקט ו/או לשירותי המפקח לרבות על סודיות מידע שהועבר או הגיע אליו בקשר עם ביצוע חוזה זה ולא למסור כל מידע כאמור לאדם שלא הוסמך לקבלו ע"י המזמין.

12.2 מבלי לגרוע מאחריותו עפ"י כל דין, ינקוט המפקח בכל אמצעי סביר כדי לשמור שמירה מעולה על כל מסמך המוחזק על ידו בקשר לאמור לעיל, כדי למנוע עיון או שימוש אחר בו מצד כל אדם שהמנהל לא התיר לו זאת.

12.3 המפקח יחתים את עובדיו ו/או את כל מי שמועסק בשירותו, על כתב התחייבות לשמירת סודיות עפ"י הנוסח המצורף בנספח "ו" לחוזה ויעביר העתק מקורי של כתבי התחייבות אלה לידי המזמין.

אחים מרגולין
הנדסה וייעוץ בע"מ
המפקח

אפריקה ישראל מגורים בע"מ
המזמין

13. שונות

- 13.1 הבעלות בכל המסמכים, התכניות, התשריטים, המרשמים ותוצרי העבודה מכל מין וסוג שהוא בקשר עם עבודת המפקח ו/או שהובאה לידיעת המפקח במסגרת עבודתו, הינה ותהיה אך ורק של המזמין, וזאת בין אם הופסקה עבודת המפקח מכל סיבה שהיא ובין אם לאו. המזמין יעשה בתוצרי העבודה הנ"ל כרצונו, הן בתקופת החוזה והן לאחריה, והמפקח מוותר על כל תביעה, דרישה ו/או טענה בקשר עם תוצרי העבודה הנ"ל.
- 13.2 כל צד אשר יפר או לא יקיים איזה מהתחייבותיו עפ"י החוזה יהיה חייב לפצות את הצד המקיים על כל הנזקים וההפסדים שיגרמו לו עקב כך וזאת מבלי לגרוע מזכות הצד המקיים לכל טעד ותרופה אחרים ו/או נוספים. למניעת ספקות מוצהר במפורש כי עיכוב בהשלמת עבודות התכנון ו/או הבניה עלול להביא להתייקרות הפרויקט ומתקנים האמורים להיות מותקנים בו וכן עלול להביא להפרת התחייבויות המזמין כלפי צד ג'. המפקח מצהיר כי הוא מודע לכל אלה ולהשלכות אחרות העלולות לנבוע מעיכוב בהשלמת עבודות התכנון ו/או הבניה ויהיה אחראי להם במידה והעיכוב בהשלמתן ו/או השלמת מי מהן ינבע מאי עמידתו בהתחייבותיו עפ"י חוזה זה.
- 13.3 המזמין יהא זכאי לעכב כל סכום המגיע לכאורה למפקח מאת המזמין לפי החוזה, בכפוף לכך שהמזמין נקט בהליכים משפטיים כנגד המפקח בסכום שאינו נופל מגובה הסכום המעוכב כאמור.
- 13.4 מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 13.2 לעיל, המזמין יהא רשאי לקזז כנגד כל סכום המגיע ממנו, עפ"י חוזה זה למפקח, כל סכום שמגיע לו עפ"י חוזה זה מהמפקח וכל זכות של המפקח לתשלום מהמזמין כפופה לזכות הקיזוז הנ"ל.
- 13.5 למשך תקופה של שנתיים מיום סיום הפרויקט, ממועד סיום מתן שירותי המפקח, יהא על המפקח לשמור כל חומר בכתב לרבות כל תוכנית, מפרט, אישור, היתר, תרשים וכל מסמך אחר שנערך בקשר עם השירותים ו/או המתייחס לפרויקט. שמירת המסמכים כאמור תיעשה על ידי ועל חשבון המפקח באמצעים מתאימים והולמים על מנת להבטיח תקינות ושמישות המסמכים וכן להבטיח סודיות תוכנם. המפקח ימציא למזמין כל מסמך כאמור, לפי דרישת המזמין.
- 13.6 שום התנהגות מצד איזה מהצדדים לא תחשב כויתור על איזה מזכויותיו עפ"י החוזה ו/או עפ"י הדין או כויתור או כהסכמה מצדו לאיזה הפרה או אי קיום של תנאי מתנאי החוזה, או כנותנת דחיה או ארכה לבצוע כל פעולה אשר יש לעשותה עפ"י החוזה, או כשנוי, בטול או תוספת של תנאי שהוא, אלא אם נעשו במפורש ובכתב.
- 13.7 סמכות השיפוט הבלעדית בכל נושא הקשור לחוזה זה ו/או ביצועו ו/או פרשנותו תהא נתונה לבית המשפט המוסמך מהבחינה העניינית בעיר תל אביב-יפו, ולו בלבד.
- 13.8 חוזה זה על נספחיו, יחייב את המזמין אך ורק בכפוף לחתימתו כדין ע"י מורשי החתימה של המזמין.
- 13.9 על אף האמור בכל הוראה אחרת בחוזה זה ו/או בכל מסמך אחר בין יחידי המזמין ו/או בכל דין, מובהר ומוסכם כי יחידי המזמין אחראים ביחד למלוא התחייבויות המזמין המפורטות בחוזה זה ואולם כל אחד מיחידי המזמין אחראי בנפרד כלפי המפקח רק כפי חלקו המפורט בנספח 3.1.1 בגין כל חיוב מחיובי המזמין עפ"י חוזה זה, ככל שיחולו, ובכל מקרה כל אחד מיחידי המזמין אינו אחראי, ביחד ולחוד, למלוא חיובי המזמין כלפי המפקח עפ"י חוזה זה. וזאת מבלי לגרוע מהאמור להלן בסיפא לס"ק זה. המפקח מתחייב בזה כי כל דרישה, טענה ו/או תביעה, ככל שתהיינה לו כנגד המזמין בגין חיובי המזמין עפ"י חוזה זה, תוגבל עד לגובה חלקו היחסי של כל אחד מיחידי המזמין כמפורט בנספח 3.1.1. אותו דין יחול לגבי תביעה של מי מיחידי המזמין כנגד המפקח, קרי תביעה כאמור תוגבל עד לגובה חלקו היחסי של התובע במזמין כמפורט בנספח 3.1.1.
- 13.10 כל ההוצאות בגין החוזה ובגין כל המסמכים, החשבוניות והערבויות שיערכו על פיו ובקשר אליו, חלות על המפקח ותשולמנה על ידו.

אחים מרגולין
הנדסה וייעוץ בע"מ
המפקח

אפריקה ישראל מגורים בע"מ
המזמין

13.11 כתובות הצדדים הן כמפורט בכותרת לחוזה זה. וכל הודעה שתימסר למי מהצדדים לחוזה לפי הכתובת דלעיל תחשב כנמסרת לידו בתום 72 שעות מעת מסירתה בדואר בתור מכתב רשום, ואם נשלחה ההודעה בפקסימיליה ביום עסקים בשעות העבודה או נמסרה ביד תחשב היא כמתקבלת ביום משלוח או מסירתה כאמור.

ולראיה באו הצדדים על החתום:

אפריקה ישראל מגורים בע"מ

המזמין

אחים מרגולין

הנדסה וייעוץ בע"מ

המפקח

אני הח"מ, ישראל מרגולין עו"ד/רו"ח מרח' תל אביב שחתימתי בשם המפקח על החוזה דלעיל וכי מאשר כי ה"ה חתימת המחותפת בצירוף חותמת החברה מחייבת את המפקח לעניין זה.

יעל בן יוסף כהן, עו"ד

מ.ר. 63497

חתימה וחתימת עו"ד/רו"ח:

תאריך: 20.7.12

אחים מרגולין
הנדסה וייעוץ בע"מ

המפקח

אפריקה ישראל מגורים בע"מ

המזמין

נספח א'

- 1.1 "המבנה" או "הפרויקט", משמעו: Savyon-view בית מפא"י, ירושלים
- "התכנית" או "המקרקעין" – תכנית בנין עיר מס' 2592ב' על שינוייה מעת לעת וכן כל תכנית נוספת החלה על מקרקעי הפרויקט ו/או המקרקעין הידועים כ- 30050/63,51.
- המזמין שומר לעצמו הזכות לערוך שינויים בתב"ע ממתכונתה היום והשירותים המוזמנים מן המתכנן הינם בהתאם לתוכנית התקפה בעת הזמנת כל שלב. המתכנן מתחייב להתעדכן בתב"ע ובתוכניות הבינוי על תיקונייהם ולספק את השירותים כנדרש לשם בניית הפרויקט עפ"י התב"ע ותכניות הבינוי במתכונת שתאושר ובהתאם להוראות המזמין.
- "הרשות המקומית" משמעה – ירושלים.
- 2.3 השלב/הקטע המוזמן למתן שירותי המפקח בפרויקט זה הינו: השלמת ניהול תיאום תכנון, ופיקוח מלא.
- 2.6
- 2.8 המנהל הוא: מיכה בן נון ו/או אבי-ברטי לוי.
- 3.2 המפקח מר שי מרגולין יהיה אחראי ומעורב באופן אישי ומתחייב כי בעלי המקצוע ממשרדו, האמורים להלן, יוקצו לטיפול בפרויקט:
- א. מתאם התכנון יהיה: יוסי ולאס. מתאם הרישוי יהיה יוסי ולאס
- ב. ראש צוות לפיקוח באתר יהיה: יוסי ולאס.
- ג. מספר העובדים המקצועיים במשרד המפקח לצורך מתן שירותי המפקח על פי חוזה זה:
- 3 מפקח צמוד, מפקח בכיר ומנהל פרויקט בהתאם לצרכי ולהתקדמות הפרויקט.
- ד. בוטל.
- ה. בוטל.
- 3.4 המנהל הראשי במשרד המפקח הוא שי מרגולין.
- 5.2 הנושאים הם:
- א. התקדמות שרותי המפקח.
- ב. לוח זמנים מפורט ומתואם לעבודות תכנון המתכננים והיועצים וביצוע הקבלנים והספקים.
- ג. סטיות מלוח הזמנים לרבות סיבת הסטייה.
- ד. עדכון תאום לוח הזמנים המתחייב מסטיות לרבות תאור השלכות התאום על הפרויקט.
- ה. סטיות מהערכות ו/או תחזיות תקציביות והשלכותיהן.
- ו. ריכוז הוראות שנויים.
- ז. רשימת נושאים הדורשים החלטת המנהל או המזמין להתקדמות בתהליכים המפורטים בשירותי המפקח.
- 13.8 לכל אחד מיחיד המזמין זכויות והתחייבויות בשיעור המפורט להלן מזכויות והתחייבויות המזמין עפ"י חוזה זה:
- אפריקה ישראל מגורים בע"מ 100%

אחים מרגולין
הנדסה וייעוץ בע"מ

המפקח

אפריקה ישראל מגורים בע"מ

המזמין

נספח ב'שירותי המפקח

שירותי המפקח יינתנו בקטעים ובשלבים לפי התקדמות הפרויקט והנחיות המנהל. על המפקח לקבל אשור בכתב מהמנהל לפני התחלת כל שלב או קטע או לפני כל שרות חלקי.

א. תיאום תכנון וניהול הנדסי

1. המשרד יוציא תוכנית אבני דרך כללית לכל הפרויקט הכוללת לוח תכנון, לוח רישוי ולוח ביצוע (MASTER PLAN) בתוכנת MS PROJECT תוך 30 יום ממועד חתימת חוזה זה.
2. טיפול ותיאום שוטף בכל הליך הקשור בתכניות מתאר, בינוי, ת.ב.ע המתייחסות לפרויקט ושינויים בהם לפי הנחיות המזמין.
3. סיוע למזמין לעריכת הסכמים עם רשויות שונות. לימוד ובקאות בהסכמים בין המזמין לרשויות השונות.
4. ניהול ישיבות התכנון ותיאום בין המתכננים והיועצים בכל הליכי ושלבי התכנון ביניהם ובין עצמם ומול הרשויות השונות תוך תיאום והתאמה מלאה לתכניות הסטטוטוריות ולתוכניות שבהכנה ולכל דין. תיאום זה משלים את תיאום התכנון החל על המתכננים והיועצים כמתחייב מחוזי התכנון והמדידות.
5. עריכת וניהול לוח הזמנים לתכנון הפרויקט, ולמסירת התכניות והמפרטים, של כל המתכננים והיועצים השונים בכל הליכי ושלבי התכנון והטמעתם בלוח זמנים אחד כולל. מעקב אחר התקדמות התכנון והעמידה בלוח הזמנים של המתכננים והיועצים שנקבע על ידי המזמין לתהליך התכנון.
6. ביקורים באתר הפרויקט ולמידת, בדיקת ובירור התנאים המיוחדים של האתר וסביבתו.
7. לימוד ובקאות בחומר והכרת המבנים, התשתיות ומכלול הדרישות הקיימות.
8. השתתפות וסיוע למתכננים בבירורים ובעבודה מול הרשויות המוסמכות וגורמים אחרים בקשר למכלול העניינים הקשורים בתכנון וביצוע הפרויקט ו/או בקבלת אישורי הרשויות הנ"ל.
9. ניהול תהליך הרישוי, עבודה מול רשויות (לרבות אך לא רק רשויות מקומיות על כל המחלקות הרבות הנדרשות לקבלת ההיתר, כיבוי אש, חברת חשמל, ובזק, הג"א, איכות/הגנת הסביבה, תאגיד המים, רשות שדות התעופה, רשות העתיקות, אישור משרד העבודה (אישור גז) וכיוצ"ב), קבלת אישורי הרשויות השונות להיתר בנייה ותוכניות שינויים- למען הסר ספק, המפקח יהיה אחראי אף על ניהול פיצול היתרי בניה ככל שידרש בפרויקט.
- בנוסף, המפקח יהיה אחראי על ניהול לוח הזמנים של תהליך הרישוי והמעקב אחריו והוא ידווח למזמין על העמידה ביעדים שנקבעו בלוחות הזמנים על בסיס שוטף.
10. סיוע בבדיקת חישובי כדאיות ואלטרנטיבות לגבי שימוש בשיטות בצוע, בציוד ובחומרים ויוזמה ויעוץ בכל הנוגע לאפשרות הוזלת הפרויקט.
11. סיוע בעריכת התסקיף הכלכלי של הפרויקט ע"י המצאת הערכות מחירים ועריכת אומדן ראשוני לעלות הפרויקט.

אחיה מרגולין
הנדסה ויעוץ בע"מ

המפקח

אפרקה ישראל מגורים בע"מ

המזמין

12. עריכה וסיוע בקביעת תקציב הפרויקט, מעקב אחריו והתראה למזמין על חריגה צפויה ממנו. טיפול במיפוי, במדידות ובקבלת יעוץ ממהנדס קרקע (באמצעות מודדים ויועצי קרקע שישכרו ע"י המזמין).

13. סיוע בבדיקת תכניות, פרטים, מפרטים, רשימות כמויות וכל מסמך תכנוני אחר של המתכננים והיועצים באופן שוטף במהלך שלבי התכנון כולל בין היתר (הנ"ל יעשה בליווי של המפקח ע"י מכון בקרה כדוגמת ענת שיינגוט או מאה שיועסק ע"י וע"ח המזמין):

12.1 בדיקת התאמתם לפרוגרמה, לעדכונים בפרוגרמה וכן לנהלים ולסטנדרטים של המזמין.

12.2 מידת שילובם, התאמתם והשלמתם בתכנון הכולל של היועצים והמתכננים.

12.3 בדיקת התאמתם למסגרת התקציבית.

12.4 הערות וחוות דעת לקונספטים ההנדסיים המוצעים על ידי המתכננים והיועצים.

12.5 הערות וחוות דעת לגבי החומרים שבדעת המתכננים והיועצים להשתמש בהם.

12.6 בדיקת התאמתם לחוקים, לתקנות, לדרישות הרשויות ולכל דין.

14. זימון המתכננים והיועצים לשיבות תאום, לקבלת דוות על התקדמות התכנון ולברור נושאים ובעיות שהתעוררו במהלך התכנון וקיום קשר מתמיד עם המתכננים והיועצים בכל תקופת התכנון, הן לצורך תיאומי ההנדסה, והן לצורך ביקורת השלמתו בזמן, לפי חוזי התכנון. כמו כן יזום ועדות מקצועיות ועדות שיפוט בנוכחות המנהל לאישור תכניות, שלבים, שיטות, אלטרנטיבות תכנוניות.

15. קידום ותיאום הכנת מסמכי המכר לרבות ריכוז הנתונים, בדיקתם ועריכתם של מפרטי המכר לדיירים ותכניות המכר והמכירה, והתאמתם לחוק המכר ולהנחיות המזמין.

16. השתתפות בקביעת שיטות הביצוע, הצעת שינויים ושפורים לתכניות ולשיטות ביצוע במהלך התכנון שיש בהם כדי ליעל ו/או להביא לחסכון בהשקעה ו/או בזמן בצו.

17. תאום ויעוץ בין המזמין לבין המתכננים והיועצים ביחס לשיטת, צורת ועריכת המפרטים (הסטנדרטיים והמיוחדים) וכתבי הכמויות המתחייבים מהתנאים המיוחדים של הפרויקט.

18. תיאום ושיתוף בין המתכננים והיועצים והיעוץ המשפטי של המזמין בכל הנוגע למסמכי המכרזים, החוזים ופרסומם ובדיקת המסמכים שיוכנו מבחינה מקצועית ומנהלית.

19. תיאום עריכת שינויים, עדכונים ותוספות לתכנון ולעבודות, במהלך הביצוע.

20. תאום השלמת התכנון במהלך הביצוע.

21. כל יתר הפעולות הדרושות להשלמת התכנון, ע"י המתכננים והיועצים ואישורו ע"י המנהל והרשויות המוסמכות.

22. כל שירותי תיאום תכנון משרדי המכירות ו/או הדירות לדוגמה באתר, ככל שיהיו.

23. סיוע לבדיקה ואישור כי כל התוכניות והמפרטים תואמים זה לזה ומוכנים לביצוע (הנ"ל יעשה בליווי של המפקח ע"י מכון בקרה כדוגמת ענת שיינגוט או מאה שיועסק ע"י וע"ח המזמין).

אחיה מרגולין
הנדסה ויעוץ בע"מ

המפקח

אפריקה ישראל מגורים בע"מ

המזמין

ב. הכנת המסמכים להתקשרות עם המתכננים, היועצים, הקבלנים והספקים

1. סיוע בגיבוש מדיניות, שיטת וצורת מכרזים, הוצאתם ועריכתם, ושיטות התקשרות עם מתכננים, יועצים, קבלנים וספקים בהתחשב באופי הפרויקט, אילוצי לוח הזמנים והכדאיות הכלכלית.
2. מתן יעוץ למנהל לגבי שיטות הביצוע המומלצות, חלוקת הביצוע בין קבלנים וכדומה.
3. סיוע בעריכת מפרט טכני של המזמין (מפרט מיוחד 3.1.2.1) ניסוח המפרט עם המתכננים, היועצים, הקבלנים והספקים בתיאום עם היועץ המשפטי של המזמין.
4. תיאום כל הפעולות הארגוניות בקשר להזמנת ביצוע עבודות התכנון והבניה בפרויקט.
5. בדיקת מסמכי המכרזים שהוכנו על ידי המתכננים והיועצים על מנת לוודא התאמה ושילוב.
6. ריכוז והכנת תיקי מכרז הכוללים תכניות, מפרטים, כתבי כמויות, וכל מסמך אחר שיוכנו ע"י המתכננים והיועצים, בדיקתם ועריכתם למכרזים/חוזים פאושלים ו/או למדידה לפי הנחיות המזמין.
7. קביעת לוחות זמנים מפורטים למכרזים ולוח זמנים כללי לפרויקט.
8. יעוץ וסיוע למתכננים וליועצים בהכנת מסמכי המכרזים ופרסומם ועריכת אומדן תקציבי על סמך אומדנים שיתקבלו מהמתכננים והיועצים שיבוססו על כתבי הכמויות.
9. סיור באתר העבודה עם הקבלן שייבחר לבירור קיומם של כבישים ודרכי גישה, קוים לאספקת מים וחשמל (בהתאם לצורך) לאתר העבודה וניצולם הנכון לביצוע העבודה ובעקבותיו עיון בתכניות המפורטות ובכתב הכמויות והודעה למזמין על כל אי התאמה או על כל תיקון ו/או שינוי מוצע במסמכי המכרז הנובע מכך, ותיאום עדכון התכניות בפועל - בהתאם לכך.
10. איתור, בדיקה והמלצה על מתכננים, יועצים, קבלנים, וספקים לתכנון ולביצוע העבודות השונות.
11. השתתפות בהליך בחירת המתכננים והיועצים ובמשא ומתן עימם, לסיכום שכר טרחתם, ותנאי ההתקשרות עימם.
12. הפצת מסמכי המכרזים לקבלנים, טיפול בקבלת הצעות הקבלנים ובקיום הליכי מכרזים עפ"י נוהלי המזמין.
13. השתתפות בסיור קבלנים באתר ומתן הסברים ותשובות בכתב לקבלנים המשתתפים במכרזים.
14. ביקורת פורמלית וחשבונית וניתוח הצעות הקבלנים והיועצים ועריכת טבלאות השוואה תוך ציון סטיות מתנאי המכרז והאומדנים והמלצות לגבי התקשרות עם מתכננים, יועצים, קבלנים וספקים.
15. עדכון ומעקב ללוח זמנים כללי לפרויקט.
16. סיוע בטיפול בקבלת ערבויות, ביטוחים ושאר התחייבויות המתכננים, היועצים, הקבלנים והספקים.

אחים מרגולין
הנדסה ומקצוע בע"מ

אפריקה ישראל מגורים בע"מ
המזמין

17. ניהול מו"מ, במשותף עם המנהל, עם המתכננים, היועצים, הקבלנים והספקים השונים באשר להצעותיהם וגיבוש חוזים עם מי מהם שיבחרו ע"י המזמין לתכנון ולביצוע העבודות השונות.
18. סיוע בעריכת החוזים עם המתכננים, היועצים והקבלנים והספקים ואשור לחתימתם בתאום עם היועץ המשפטי של המזמין.
19. עדכון האומדנים התקציביים ולו"ז הפרויקט לאור תוצאות המכרזים או המו"מ עם הקבלנים וקביעת מסגרות תקציב חדשות בהתאם.
20. כל יתר הפעולות הדרושות להכנת המכרזים/חוזים והכנות לבצוע.

ג. מסירת אתר הבניה או שטחי עבודה לקבלנים

לצורך מסירת השטח לקבלנים (לרבות לרשות העתיקות ו/או לארכיאולוגים) ינקוט המפקח בצעדים הבאים:

1. יתייצב באתר הבניה - בתאריך ובשעה שנקבעו בצו התחלת העבודה - לצורך מסירת השטח לקבלנים, לרבות תאום המודד למסירת רשת נקודות הקבע והסימון.
2. באותו מעמד ימסור לקבלנים מערכות תכניות ומפרטים מאושרים לביצוע על כל פרטיהן וירשום את דבר מסירתו בדו"ח, עם פירוט מספרי התכניות, נושא התכניות, תאריכיהן ושם המתכננים. העתק אחד של הדו"ח יצורף ליומן.
3. ימסור לקבלנים העתק מהיתר הבניה.
4. יסייר עם הקבלנים, או באי כוחם המוסמכים בגבולות ובתוך השטח לאורכו ולרוחבו, יזהה עם המודד את ברזלי הפרצלציה ורשת נקודות הקבע, את צירי הכבישים וכד' ויסקור ביתד עם הקבלנים את מצב פני השטח מבחינת קיום מכשולים (כמו אי פינוי חלק מן השטח, קיום עצים, שיחים, עמודים, צנרת וכוכים, ערימות אדמה ופסולת או חומרי בנין של קבלנים אחרים, קיום סלעים גדולים הבולטים מעל פני האדמה (בולדרים וכד') כמו כן יבדוק עם הקבלנים דרכי גישה ואפשרויות להתחברות האתר למערכות מים, חשמל, טלפון. המפקח ידאג לתיעוד מלא ופרטני, של מצב אתר העבודה וסביבתו ערב מסירתו לקבלנים.
5. עם גמר הסיור, ימלא בידו ובכתב נקי וקריא את הדו"ח על כל פרטיו, בחתימת שני הצדדים ובמידה שלקבלנים תהיינה הסתייגויות, יפרטן המפקח בתוך הדו"ח ובמידת הצורך יצרף תרשים עזר, כמו כן יש לרשום בדו"ח את תאריך מסירת השטח ועריכת הדו"ח.
6. את הדו"ח יש למלא ב- 3 עותקים, המקור יישאר בידי המפקח, העותק הראשון יימסר לקבלן לצורך צרוף לחשבון החלקי הראשון והעותק השני יועבר לתיק במשרד המזמין.
7. יקבל, יבדוק ויאשר תכנית ארגון עבודה באתר כולל מבנים זמניים ודרכי גישה וכוניסות זמניות, מעבדות שדה, מיקום ריכוז חומרים, גידור אתר, קווי תשתית ונקודות כח זמניות, ניקוז ותיעול זמני, שיטת ריכוז ופינוי פסולת. לווי המתכננים/ הקבלן לאישור התכנית ברשות המקומית. ליווי הטיפול בהליכי הרישוי השונים. המפקח יוודא הזמנה וביצוע של חיבור מים זמני לאתר מהרשות המקומית, על שם הקבלן, באופן בו החיבור יבוצע ויהא שמיש ערב מסירת האתר לקבלן.
8. יוודא שהקבלנים יקימו משרדים באתר, בהתאם לנד"ש בחוזים, אשר חייבים להיות מצוידים לרבות בריהוט מתאים לצורך עבודה באתר.

יגאל מרגולין
הנדסאי ויועץ בע"מ
המפקח

אפריקה ישראל מנוריס בע"מ
המזמין

9. מבלי לגרוע משאר הוראות הסכם זה, המפקח אחראי לוודא כי הקבלן ממלא את התחייבויותיו וממנה אחראי בטיחות לפרויקט כמתחייב על פי כל דין ובהתאם להוראות החוזה.

10. לפני תחילת העבודה יודא המפקח את קיום כל התנאים וההתחייבויות לרבות מינוי בעלי תפקידים כנדרש בהתאם לדין ולהיתרים לרבות אך לא רק מינוי ממונה על הבטיחות ואחראי על הביקורת.

11. בוטל.

ד. פיקוח צמוד תיאום ומעקב בזמן הביצוע

1. המפקח יכיר באופן יסודי את סעיפי החוזה, המפרט, התכניות על כל פרטיהן, התקנים למיניהם והנוהלים, דרישות הרשויות השונות, נוהלי המזמין וכן את כל הטפסים הקשורים במילוי תפקידו.

2. המפקח ינהל מערכת הבטחת איכות ISO (כמוגדר בנספח ג) ויערך באתר ביקורות איכות שגרתיות ושיטתיות. טפסי הבקרה יועברו לאישור המזמין לפני תחילת עבודות הביצוע.

3. השלמת תיאום, פקוח הנדסי צמוד מקצועי, קבוע ומתמיד בכל עת בה מבוצעות עבודות בניה ועבודות הריסה ושימור מבנים באתר הדורשות פיקוח לרבות פקוח צמוד על מערכות אלקטרומכניות ע"י פיקוח עליון של היועצים, על בצוע נכון, מדויק ומקצועי של עבודות אלה, מבחינת טיב העבודה וחומריה, הן באתר והן במקומות העבודה והיצור של המוצרים לפני הבאתם לאתר כולל בדיקת החומרים במעבדת שדה או במכון מוסמך לכך (הטכניון, מכון התקנים) - הכל בהתאם להוראות ותכניות חוזי הבניה והמתכננים והוראות המזמין ו/או המנהל תוך תיאום ושילוב נכון של ביצוע העבודות על ידי הקבלנים והגורמים האחרים הפועלים באתר.

4. מעקב ושמירה אחר התקדמות הבצוע של עבודות הבניה וקיום התחייבויות הקבלנים בהתאם לחוזי הבניה ולוחות הזמנים, ודווח מידי על סטיות מלוח הזמנים של חוזי הבניה, כולל הסברת סיבות הסטיות והמלצה לגבי הצעדים שיש לנקוט בהם.

5. שמירה ומעקב על המסגרת התקציבית של כל הפרויקט ומרכיביו ובכללם סעיפי חוזי הבניה במשך כל תקופת הבצוע של עבודות הבניה ואחריות ניהולה בהתאם לכך תוך הקפדה על אי חריגה מהתקציב המאושר ע"י המזמין, עדכון התקציב לאחר אישור המזמין במקרה של סטיות ודווח על גורמי הסטייה.

6. בדיקה שוטפת של תכניות הבניה, ועם גילוי טעויות, שגיאות, סתירות, חוסר בהירות, אי התאמות וכיו"ב - הבאתם לתשומת לבו של המנהל לשם הבהרה, המלצה או קביעה - הכל לפי המקרה, וטיפול בתקון הטעויות ובפתרון הסתירות באמצעות המתכננים והיועצים לשם מניעת כל עיכוב בעבודה.

7. קיום ישיבות תאום קבועות עם הקבלנים ו/או עם המתכננים והיועצים ו/או עם המנהל ו/או עם גורמים חיצוניים ונציגי רשויות ו/או המזמין והשתתפות בישיבות הנ"ל, לשם הבטחת ביצוע הנכון של עבודות הבניה, מניעה וסילוק מכשולים וכן לשם השתלבות נכונה וללא הפרעות הדדיות של בעלי המקצוע וגורמי ביצוע השונים במערך הבצוע, הן מבחינה מקצועית והן מבחינת לוח הזמנים של חוזי הבניה, סיכום בכתב של הישיבות ודווח למזמין.

8. מעקב ופיקוח על השתלבות ביצוע עבודות הקבלנים ועבודות הבניה השונות באתר ברצף ותוך שמירת לוח הזמנים.

אח"מ מרגולין
הנדסה וייעוץ בע"מ
המפקח

אפריקה ישראל מגורים בע"מ
המזמין

9. מעקב ופיקוח מדגמי על עבודות שינויי הדיירים באתר כולל בדיקת תמחור הקבלן את שינויי הדיירים בעת הצורך.
10. ליווי הדיירים בתקופת הבנייה ומתן מענה שוטף לפניות הדיירים.
11. טיפול בתקלות וליקויים, דוחות ביקורת מבנים ומתן מענה לפניות דיירים בזמן שלאחר מסירת הדירה ובמהלך שנת הבדק.
12. תיאום והפעלת שירותים נוספים הנדרשים בעת הביצוע ע"י וע"ח המזמין. (כגון מודדים, מעבדות שדה, רשויות).
13. בוטל.
14. בוטל.
15. בדיקה של כל תכנית, טבלת התקדמות, לוחות זמנים לאספקת חומרים וציוד וכיו"ב, שיוגשו מזמן לזמן על ידי הקבלנים והבאתם לאשור המזמין בצרוף הערות, חוות דעת והמלצות.
16. הכנה ובקרה של תקציבים :
 - 12.1 הכנת תקציב מפורט לפרויקט.
 - 12.2 העברת התקציב לבדיקה ולאשור היזם.
 - 12.3 התקציב ינוהל בתוכנה ממוחשבת בהתאם להנחיות המזמין ויעודכן באופן שוטף.
 - 12.4 התקציב יקבע מסגרת לביצוע הפרויקט, תוך ציון חריגות ויהווה בקרה וכלי עבודה לכל הגורמים המעורבים בפרויקט.
17. מתן התראות למזמין למתכננים והיועצים על הצורך לספק תכניות או הוראות לקבלנים או למילוי כל התחייבות כלפיהם.
18. הפעלת המתכננים והיועצים להשלמה ועדכון התכנון ולמתן שירותי פקוח עליון.
19. מתן הסברים לקבלנים בקשר לביצוע עבודות הבניה בהתאם לתוכניות ולהוראות המתכננים והיועצים ובתאום עם המזמין.
20. עריכת מסמכי תוספת לחוזים בגין עבודות נוספות אשר אושרו ע"י המנהל וניתוח לעבודות חריגות.
21. בחינה ופיקוח על עבודות המדידה וניהול עדכני של פנקסי מדידה.
22. בחינת לוח הזמנים של שלבי העבודה, שיוגש ע"י הקבלנים, בשים לב לדרישות התוזה לגבי מועד ביצוע העבודות, סדר העדיפויות לתנאי המקום והעונה ובהתחשב עם תהליך התקדמות פנוי השטח והכנה לבניה וצרכי האכלוס/מסירה.
- העברת חוות דעת של המפקח על לוח הזמנים, לאישורו של המנהל, ניהול דיאגרמות של התקדמות הבצוע והתקנת לוח הזמנים במקום בולט באתר הבניה.
23. ניהול יומני עבודה ורישום בהם של כל המתרחש בקשר לביצוע חוזי הבניה, חתימה על כל יומן עבודה, מתן הערות והוראות באמצעותו והחתמת נציגי הקבלנים עליהם.
24. פקוח, רישום וניהול של עבודות שתבוצענה על בסיס עבודה יומית (רגיל).

אחים מרגולין
הנדסה וייעוץ בע"מ
המפקח

אפריקה ישראל מגורים בע"מ
המזמין

25. תיעוד פעילות האתר בצילום ודוחות שוטף בכל יום עסקים ראשון לכל חודש למזמין על רמת הבצוע, התקדמות הבצוע לפי שלבים תוך דגש על שמירה של המסגרת התקציבית ולוח הזמנים המאושרים ותנאי חוזה הבניה, תוך ציון הבעיות המתעוררות במהלך הבצוע והצעת דרכים לפתרון.

26. דוח מיידי למנהל על עיכובים, תקלות או הפרעות אחרות שקרו, או הצפויות בבצוע עבודות הבניה, כולל הצעת דרכים ואמצעים לתיקון המצב או למניעתם.

27. וידוא עריכת תוכניות עדות (as made) של עבודות הבניה כפי שבוצעו ומסירתן למזמין ע"י גוף מקצועי שהמזמין יטיל עליו עבודה זו.

28. בדיקה מוקדמת של העבודות יחד עם המתכננים והיועצים וקביעת התיקונים לצורך מסירתן, הקפדה על ביצוע תיקונים אלה, במסגרת הזמן אשר נקבע בחוזים הקבלניים.

29. באחריות המפקח להעיר למנהל על ליקויים קיימים ואפשריים וזאת במועד המוקדם ביותר כדי למנוע ליקויים אלה או לצמצם מרבית הנזק שנגרם, ולאפשר תיקונים בהקדם האפשרי - על מנת לשמור על לוח הזמנים.

30. הבטחת קיום וריכוז דוחות פיקוח עליון של המתכננים והיועצים ויישום הערותיהם.

31. קבלת העבודות –

31.1 מתן אישור בכתב למזמין, בנוסח המצ"ב כנספח ב-1 או בנוסח המצ"ב כנספח ב-2, לפי העניין, כי כל דירה ודירה בבניין והרכוש המשותף וכל חלק אחר של העבודות שבפיקוח, בוצעו בהתאם לתוכניות ולמפרטים, הינם ללא ליקויים וניתנים למסירה למזמין או לצד ג', לפי העניין.

31.2 יזום וזימון כל הגורמים הקשורים למסירת עבודות הבניה ויתר העבודות לגופים שיקבעו ע"י המנהל, השתתפות וכתובת פרוטוקולים.

31.3 ריכוז, בדיקה ועריכת כל המסמכים אותם יש למסור למקבלי הבניה והמתייחסים לפרוט הטכני, תיעוד, תעודות אחריות, הוראות אחזקה הקשורים לחלקי הבניה ומתקניהם.

31.4 סיוע למקבלי הבניה והעבודות בקביעתם של התיקונים במועד הנדרש. צירוף רשימת התיקונים לפרטיכל של קבלה מוקדמת או סופית - כולל תאום תאריך לסיום ביצוע התיקונים.

32. ריכוז, תאום והכנת מפרטי אחזקה.

33. קבלה סופית –

35.1 השתתפות בקבלה סופית של העבודות, וכן בגמר שנת הבדק של הקבלנים, רישום התיקונים הנדרשים ופיקוח על ביצוע תיקונים אלה במועדים שנקבעו עד איפוס מלא של הטעון תיקון.

35.2 אחריות לרישום והחתמת מסמכים המאשרים קבלת תיקוני תקופות אחריות של הקבלנים והעברתם למנהל.

35.3 הכנת פרטיכל של קבלת העבודות ותעודות השלמה של המבנים כולל החתמת כל הגורמים על מסמכים אלה, הכל לפי העניין. למניעת אי הבנות, מצוין בזה כי המושג מבנים כולל את כל האובייקטים המבוצעים במסגרת החוזים עם הקבלנים (כולל עורקי תשתית וכו').

34. סיוע בקבלת תעודות גמר ו/או אישור לסיום העבודות ע"י הרשויות המוסמכות.

אחים מרגולין
הנדסה וייעוץ בע"מ

המפקח

אפריקה ישראל מגורים בע"מ

המזמין

ה. בדיקת חשבונות

1. תאום וקביעת אופן עריכת, הגשת ואישור החשבונות בצורה ממוחשבת ע"י המתכננים, היועצים והקבלנים, באופן התואם את מערכות המחשוב שאצל המזמין.
2. מדידה, בקורת ואשור הכמויות של פרטי עבודות הבניה ו/או החומרים בכפיפות לתוכניות ולהוראות חוזי הבניה בתאום עם הקבלנים, ורישום המידות שנמדדו בפועל, לרבות עדכונים בהעסקי התוכניות.
3. בדיקת פנקסי הכמויות לאור המדידות באתר, כפי שנרשמו בפנקסי שדה ו/או הרשומות בתכניות הצצוע ובכפיפה לתנאי חוזה הבניה, וסיכום הכמויות עם הקבלנים.
4. ניתוח, המלצות ובדיקת חשבונות המגיעים לתשלום למזמין מרשויות שונות בכל הקשור בפרויקט.
5. בירור תביעות המתכננים, היועצים, הקבלנים והספקים למחירים חדשים לפרטי עבודות שאינם כלולים בחוזי התכנון והבניה או לתשלומים נוספים שלא הותנה עליהם בחוזים הנ"ל.
6. ניתוחים תמחיריים לתביעותיהם של המתכננים, היועצים, הקבלנים והספקים והגשתם לאישור המנהל.
7. יעוץ למזמין והשתתפות בברור תביעותיהם של המתכננים, היועצים, הקבלנים והספקים או ברור התביעות במישרין איתם והכל כפי שיורה המנהל, ועריכת המלצות בקשר אליהן לאחר הברור.
8. סיכום התביעות בהתאם להנחיות המנהל ועריכת הסכמי שניים.
9. בדיקה ואשור החשבונות החלקיים ו/או הסופיים של המתכננים, היועצים, הקבלנים והספקים ובכלל זאת בדיקה ואשור העלאות או הפחתות בשכר חוזי התכנון ו/או הבניה עקב תנודות במחירי החומרים ובערך העבודה הכל בהתאם להוראות החוזים ואישור המנהל.
10. בדיקה ומתן אשור בכתב למנהל בדבר קיום כל התחייבויות המתכננים, היועצים, הקבלנים והספקים לפי החוזים וזאת כתנאי לאישור חשבונות.
11. פרוט הגדלות והפחתות בסעיפי העבודות השונות, לרבות שניים ותוספות.
12. עריכת תיקי חשבון סופי.
13. הצגת וקבלת אשור ממי שימונה ע"י הרשות המקומית לבדוק ולאשר את חשבונות הקבלנים והספקים.
14. השתתפות בברורים עם המתכננים, היועצים, הקבלנים והספקים ו/או קיום ברורים איתם הכל כפי שיורה המנהל בקשר לתביעות המזמין בהם.
15. סיוע בניהול והכנת הליכים משפטיים ומעין משפטיים (לרבות בוררות) כלפי ו/או כהגנה מפני תביעות ו/או דרישות מצד מתכננים, יועצים, קבלנים, ספקים וכל צד ג' אחר בקשר עם הפרויקט

אחיש מרגולין
הנדסה חשמלית בע"מ

אפיקה ישראל מגורים בע"מ
המזמין

ו/או האתר ככל שיידרש, לרבות מתן עדויות ותצהירים בפני בתי משפט או בוררים או גורמים מכריעים אחרים סיוע זה יינתן בתשלום לפי היקף השעות שיידרש בתעריף של יועץ בכיר.

16. סיוע בטיפול בסיום ההתקשרות עם הקבלנים והמתכננים, קבלת ערבויות, תוכניות as made, כתבי אחריות וכדומה.

ו. טיפול ומתן מלוא שרותי המפקח עבור הקמת מבנה מכירות וזאת אף אם מבנה המכירות יהיה מבנה יביל אשר מיוצר/נבנה מחוץ לשטח הפרויקט לרבות באתר היצרן. טיפול ומתן מלוא שרותי המפקח עבור בניית דירות לדוגמא.

ז. סיוע בעריכת הסכם עם הרשות המקומית/החברה הכלכלית של הרשות המקומית לביצוע עבודות פיתוח בשטחים ציבוריים ע"י הרשות המקומית/ החברה הכלכלית של הרשות המקומית ו/או ע"י המזמין.

ח. תאום ביצוע עבודות בשטחים גובלים באתר/בפרויקט ע"י אחרים.

ט. ייעוץ למנהל בכל הקשור לבצוע העבודות ופקוח צמוד עליהן ועל התאמתן לתנאי החוזים עם הקבלנים.

י. סיוע בהכנת דוח מסכם לפרויקט.

יא. ייעוץ מקצועי למנהל בכל הקשור לתביעות כספיות ו/או משפטיות בגין תכנון ו/או ביצוע הפרויקט.

יב. בוטל.

יג. ווידוא מתן שירות אדיב, יעיל וראוי לפניות דיירים.

יד. מבוטל.

טו. להסרת ספק, כל הפעולות המפורטות לעיל כוללות גם כל מעשה או פעולה טכנית חדרושים לביצוען, כגון נסיעה למשרדי רשויות שונות, השגתם בפועל של אישורים שונים, שליחויות שונות וכיו"ב ו/או כל פעילות נדרשת להשלמת כל השירותים שבנספח זה ולפי קביעת המנהל.

טז. המנהל רשאי להזמין אצל המפקח את כל שלבי העבודות המפורטות בנספח זה, או חלק מהן ו/או עבודות נוספות להן, הכל כפי שפורט בנספח ד'.

יז. לא ביצע המפקח חלק מהותי מעבודות המפקח, בין אם זה שלב שלם של עבודה ובין אם זה חלק משלב, יהיה רשאי המנהל לנכות משכר טרחה, סכום, אשר לדעת המנהל יחסי לכמות העבודה שלא בוצעה, בכפוף להתראה מצד המזמין בתוך זמן סביר מאי ביצוע העבודות.

יח. אין באמור בנספח זה כדי לגרוע מן החיובים המוטלים על המפקח בחוזה זה. יש לפרש הוראות נספח זה כמוסיפות על חיובי המפקח בחוזה זה.

אחים מרגולין
הנדסה וייעוץ בע"מ

המפקח

אפריקה ישראל מגורים בע"מ

המזמין

נספח ב'-1אישור סיום עבודות בדירה מס' בניין מס' פרויקט

(טופס זה ימולא ויחתם לכל דירה ובניין ולכל חלק שהוא של העבודות שבפיקוח)

אני הח"מ _____ החתום עימכם בהסכם למתן שירותי ניהול פקוח בפרויקט שבנדון מגיש בזאת דו"ח סופי המאשר, לאחר בדיקת הדירה, **גמר סופי ומוחלט של כל העבודות הנדרשות ביחידת הדיוור** לרבות: תיקונים, ניקיון, אישורים, תעודות וכיו"ב.

להלן סטאטוס הנושאים העיקריים שנבדקו על-ידנו ונמצאו כמוכנים סופית וכי לא נותרו כל רגיקטים בנושא:

- בניה בדירה ללא קלינים;
- טיח מושלם וחלק לרבות תקרות וקירות;
- עבודת ריצוף בדירה לרבות פאנלים;
- עבודות ריצוף וחיפוי בחדרים רטובים;
- התקנה מושלמת של אמבטיות, מקלחות (לרבות ג'קוזי ככל שיש);
- בצוע רובע ברצפה וקירות;
- נקודות חשמל במקומם;
- מספורי ושמות מעגלים בלוח חשמל מצוינים;
- תריסים מתפקדים ללא תקלות (נקיים וללא שריטות פנים חוץ לבנין);
- חלונות דלתות אלומיניום נפתחים/נסגרים וננעלים כנדרש, זיגוג תקין;
- דלת כניסה מותאמת כנדרש – גמר בלובי קומתי בסביבתה מושלם;
- דלתות פנים כולל הלבשות תקינות;
- דירה נקייה לאחר שטיפה, כולל ניקוי אלומיניום, זיגוג וכו';
- גינה נקייה, מלאי אדמה ללא שיירי בניה/קוצים (לדירות צמודי קרקע בלבד);
- מטבח נגרות תקין, מדויק וללא שריטות;
- שיש ע"ג ארונות מטבח הותקן כנדרש לרבות עב' גמר;
- סיוד מושלם בדירה לרבות קירות, תקרות ובחדרים רטובים (אקרינול);
- מלאי מספיק של אריחים מכל הסוגים למסירה לרוכשים;
- אדני שיש שלמים, בעלי שיפוע מתאים, אטומים, אף מים לאורכם ונקיים;
- גמר התקנת אביזרי גמר – ברזים, מכסי אסלות, מכסים לקופסאות ביקורת;
- מכסים לג"ת בחדרים רטובים, מרפסות פתוחות, גינה מוצמדת וכו';
- מעקות תקינים ומושלמים במרפסות;
- שיפועים תקינים וגמר בפודסט כביסה (ככל וקיים);
- אביזרי חשמל מותקנים כנדרש במקומם ותקינים לרבות שקעים, מתגים וכיו"ב;
- תוספות נגרות מושלמות (ארונות אמבטיה וכיו"ב);
- מערכת מיזוג אוויר מושלמת ותקינה לרבות הנמכות גבס, תאורה וכו';

אני הח"מ מאשר בזאת כי כל הסעיפים הנ"ל מושלמים כאמור באפס ליקויים.

אחיש מרגוליןהנדסה וייעוץ בע"מ
נציג חב' ניהול פקוח

תאריך

בעל משרד ניהול פקוח

אחיש מרגולין
הנדסה וייעוץ בע"מ

המפקח

אפריקה ישראל מגורים בע"מ

המוזמין

נספח ב' - 2

תאריך: _____

אישור סיום עבודות ברכוש המשותף בניין מס' _____ פרויקט _____

(טופס זה ימולא ויחתם לרכוש המשותף בבניין)

אני הח"מ _____ החתום עימכם בהסכם למתן שירותי ניהול פקוח בפרויקט שבנדון מגיש בזאת דו"ח סופי המאשר לאחר בדיקת הרכוש המשותף לרבות: תיקונים, ניקיון, אישורים, תעודות וכיו"ב.

להלן סטאטוס הנושאים העיקריים שנבדקו על-ידנו ונמצאו כמוכנים סופית וכי לא נותרו כל ליקויים בנושא:

- כל העבודות הנדרשות בשטחי הרכוש המשותף (לרבות עבודות גמר, ריצוף, חיפוי, צבע, ארונות פח למערכות, תקרות דקורטיביות, עבודות גינון) בכל האזורים לרבות הלוביים הקומתיים והלובי הראשי והקומה המפולשת וחדרי המדרגות והגגות וחדרי האשפה הקומתיים (לרבות מצנח אשפה) חדר אשפה ודחסנית, והשטחים המגוננים והקומה המפולשת והחדרים הטכניים ומועדוני הדיירים והמחסנים המשותפים, והחניונים.
- אבן/טיח חוץ בקירות החיצוניים.
- דלתות כניסה, אש ואלומיניום נפתחים/נסגרים וננעלים כנדרש.
- נקודות חשמל במקומם.
- מספורי ושמות מעגלים בלוח חשמל מצוינים.
- תריסים ככל שישנן מתפקדים ללא תקלות (נקיים וללא שריטות פנים חוץ לבנין)
- חלונות, דלתות אלומיניום נפתחים/נסגרים וננעלים כנדרש, זיגוג תקין.
- כל האזורים הציבוריים נקיים לאחר שטיפה, כולל ניקוי אלומיניום זיגוג וכו'.
- גינה נקייה, מלאי אדמה ללא שיירי בנייה/קוצים.
- מעקות תקינים ומושלמים.
- תיקי מתקן מאושרים ע"י יועצי הפרויקט ומכילים:

* מרכיבי מערכות השירות לרבות מערכות בטיחות, מעליות, מערכות מיזוג אוויר, מערכות

אלקטרו-מכאניות וכיוצא באלה.

* סכמת הפעלה ופעולה.

* פעולות שוטפות לתחזוקת כל רכיבי הבניין על גימורם ומערכותיו.

* הוראות שימוש במקרה חירום.

* הוראות תחזוקה כוללת ותחזוקה מונעת של מערכות השרות המותקנות בבניין.

* הוראות בדבר תדירות ואפיון ביקורות שוטפות ותקופתיות, אם נדרשות.

* תוכניות ביצוע בפועל.

* המפרט טכני ותעודות אחריות של ציוד ומערכות המתקנים במבנה, לרבות שמות יצרן/ספק ומספר טלפון ליצירת קשר.

* רשימת כתובות וטלפונים של קבלני המשנה לטיפול וקריאה במצב חירום/תקלה.

* גורם נותן שרות האחזקה בתקופת האחריות, בצרף כתבי האחריות.

* אישורי רשויות הנדרשים להפעלת המתקנים.

* רשימת צוות המתכננים של הבניין, המערכות והפיתוח לרבות מספר טלפון ומספר

פקסימיליה.

○ תכניות עדות (AS MADE) למערכות המשותפות בלבד של אינסטלציה סניטרית, חשמל

ותקשורת, מערכות בטיחות ומערכות אלקטרו-מכאניות במבנה ובפיתוח.

○ המערכות המפורטות תקינות: מערכות מים, מים חמים והסקה, מעליות, גנראטור חירום, מערכות

חשמל ותקשורת, מערכות אספקת גז, מערכות וציוד כיבוי אש, מערכות גילוי אש, מערכות משאבות

אחים מרגולין

הנדסה וייעוץ בע"מ

המפקח

אפריקה ישראל מגורים בע"מ

המזמין

והגברת לחץ, מפוחים לאוורור, מפוחי פיר עשן, מערכות אינטרקום, מערכות בטיחות, מערכות מיזוג אוויר, מערכות אלקטרו מכאניות אחרות, כל מערת אחרת המשרתת את הרכוש המשותף

אני הח"מ מאשר בזאת כי כל הסעיפים הנ"ל מושלמים כאמור באפס ליקויים.

תאריך

בעל משרד ניהול פקוח

אחים מרגולין
הנדסה חשמלית ואלקטרוניקה

נספח ג'

נוהל הבטחת איכות על ידי המפקח באתר

1. מטרת הנוהל

אפריקה ישראל מגורים בע"מ

המפקח

המזמין

1.1. הגדרת תהליך הבטחת איכות ע"י המפקח באתר באמצעות סט פעילויות מפתח של תהליכים שונים המוגדרים בנוהל זה.

1.2. הגדרת אופן בקרה על כלים לזיהוי אי-התאמות בתהליך הביצוע והטיפול בהן אשר באחריות הקבלן/חברת הבקרה בזמן אמת.

1.3. הנוהל מגדיר את אופן ביצוע הבטחת איכות שוטפת ע"י המפקח באתר (סעיף 5.2).

1.4. הנוהל מגדיר את אופן ביצוע בקרת איכות בקטעי ניסוי (סעיף 5.3).

2. תחולה

2.1. הנוהל חל על מנהלי פרויקטים

3. אחריות

3.1. סמנכ"ל הנדסה

4. הגדרות:

4.1. מנהל פרויקט: נציג ממונה מטעם היזם (אפריקה-ישראל מגורים בע"מ).

4.2. קבלן ראשי: הקבלן המבצע את הפרוייקט באמצעות עובדיו או קבלני משנה.

4.3. בקרה מוקדמת: פגישה ראשונה עם קבלן משנה לברור ציפיות.

4.4. קטע ניסוי: הכנה פעם ראשונה של תהליך חדש באתר; הוכחת יכולת.

4.5. בקרה בתהליך: ניהול עקבי של תהליך בפועל באמצעות רשימת תיוג; חוזר בכל פעם.

5. גוף הנוהל:

5.1. תפקידו של המפקח

5.1.1. ניהול עדכני - בזמן אמת של תכניות העבודה השונות.

- אחזקת תיקי תכניות ביצוע מעודכנות/טבלאות מעקב של תכניות הביצוע/לוודא עדכון שינויים בכל גיליון חדש/מעקב שינויים (של: יועצי תכנון/מזמין העבודה/הצעות הקבלן הראשי), כמו כן תיוק התכניות שעודכנו.

5.1.2. וידוא התאמה או עדכון מפרטי הביצוע המיוחדים על רקע שינויים בתכניות.

- נגישות מלאה לכל מפרטי הביצוע/מפרט מיוחד/מפרטי יועצים/טיפול בעדכון מפרטי הביצוע המיוחדים והתוזמים (ככל שיידרש) על רקע שינויים /חישוב כללי של שינויים/משמעות הארכת זמן/לוח זמנים.

5.1.3. תיעוד מסמכים.

- תיעוד תעודות מעבדה/פרוטוקולים שבועיים/יומני עבודה/ תיעוד סיכומי פיקוח עליון/תיעוד פגישה מקדימה/ תיעוד קטעי ניסוי.

5.1.4. בקרה של הקבלן

- מעקב מאחר בקרה בתהליך של הקבלן או מי מטעמו על בסיס תדירות שבועית/טבלת תדירות מבדקים/תיעוד והעברת מידע ככל שיידרש.

5.2. הבטחת איכות שוטפת ע"י המפקח באתר

אפריקה ישראל מגורים בע"מ

אחים מרגולין
הנדסה וייעוץ בע"מ

המפקח

המזמין

5.2.1. בקרת האיכות, תעשה באחריות הקבלן הראשי.

5.2.2. בקרה מדגמית של פעילויות המפתח של התהליכים השונים, תעשה על ידי המפקח.

- הבקרה המדגמית תעשה על בסיס שבועי במקביל לפעילויות השונות בתהליך הביצוע, תוך בדיקת שימוש הקבלן ברשימות תיוג מובנות לתהליכים הנבחרים.
- סטאטוס ביצוע הבקורות ידווח באמצעות דוח חודשי למנהל הפרוייקט. בדוח החודשי יצוינו נושאי בקרה שוטפים ופירוט בקורות בתהליך שבוצעו ע"י הקבלן במהלך החודש בהתאם לשלב הביצוע.
- דוח חודשי מפקח יועבר על גבי טופס דוח חודשי מס' 320 כמפורט בנספח מס' 1.

5.2.3. תמחיל הבדיקות של המפקח

- בקרה שוטפת על תהליכים מסויימים ודיווח בפורמט דוח חודשי הכולל:
 - ✓ יומן עבודה, בטיחות, עדכון מהדורות תכניות, רישוי, תקציב, לוח זמנים וכיוצ"ב.
- מעקב אחר בקרת איכות בתהליך הביצוע ע"פ רשימות תיוג - כמפורט בנספח מס' 2:
 - ✓ קידוח ויציקת כלונסאות
 - ✓ יציקת בטון באתר
 - ✓ עבודות בנייה/ בניית מחיצות
 - ✓ התקנת מערכות אינסטלציה
 - ✓ התקנת מערכת החשמל
 - ✓ איטום חדר רטוב
 - ✓ חיפוי קרמיקה חדר רטוב
 - ✓ חיפוי אבן/אתר/טרומי
 - ✓ איטום מרפסת
 - ✓ ריצוף
 - ✓ התקנת אלומיניום
 - ✓ איטום גגות (חניון/גג עליון)
 - ✓ עב' פיתוח
- מעקב אחר ביצוע בדיקות מעבדה / יועצים ובדיקות אחרות נדרשות (כמפורט בדוגמא המצורפת - נספח מס' 3) ותייעוד התהליך, לרבות דוחות מעבדה ופיקוח עליון.

5.3. בקרה מוקדמת וביצוע קטעי ניסוי

- 5.3.1. יישום בפועל של קטעי ניסוי מוגדרים מראש. טבלת קטעי הניסוי תותאם לתמחיל הפרוייקט ע"י המפקח והממונה עליו ותימסר לקבלן הראשי לידיעה והתארגנות.
- 5.3.2. לכל קטע ניסוי תתקיים קודם פגישת בקרה מוקדמת (ראה הגדרה) עם קבלן המשנה, נציגי הקבלן הראשי, יועצים או מתכננים שהמפקח יזמין.

5.3.3. מטרת הבקרה המוקדמת:

- לוודא התאמת הקבלן למשימה: בקיאות מקצועית; הסמכות מקצועיות; כוח אדם מנוסה; ציוד וכלי עבודה מתאימים; תזמון ועמידה במסגרת לוח הזמנים.
- בפורום זה יכול הקבלן להעלות השגות מקצועיות, שינויים, אופני ביצוע, החלפת חומרים, ברור פרטים נוספים או שחסרים, קבלת הבהרות וכדומה, בנוכחות היועצים הרלוונטיים ונציגות המזמין. שינויים בהסכמת היועץ והמפקח ובאישור המזמין.
- יש לוודא שהתכניות ו/או המפרט המיוחד או הנחיות היועץ מובנות לחלוטין לקבלן המשנה; במפגש הזה יכול הקבלן לבדוק ולהשלים את המידע החסר או שמבקש לעדכן מיוזמתו.
- הקבלן יציג את החומרים שמתכוון להשתמש והתאמתם לדרישות המפרט המיוחד. חלופות אחרות יאושרו במעמד הפגישה או יועברו לאישור בנפרד. שימוש בחומרים חלופיים מותרת באישור היועץ ו/או הפיקוח.
- הקבלן ישכנע שיכול ומתכוון לבצע את העבודה על פי הנחיות הנוהל הזה וללא סטיות.
- קביעת תאריך ביצוע של קטע ניסוי.
- התרשמות כללית מהקבלן - בתום הפגישה אם הקבלן איננו עומד ברמת הציפיות, יש לשקול פסילתו.

5.3.4. ביצוע קטע ניסוי

אחים מרגולין
הנדסה וייעוץ בע"מ
המפקח

אפריקה ישראל מגורים בע"מ
המזמין

- התארגנות באחריות קבלן המשנה בתאריך המוסכם.
- זימון מראש והשתתפות: הפיקוח, מנהל הפרוייקט ויועצים רלוונטיים שיוזמנו בהתאמה.
- זימון מעבדה מוסמכת לצורך נטילת מדגמים (בהתאמה לקטע הניסוי).
- לווית תהליך הביצוע ע"י המפקח היועצים והקבלן הראשי; יישום או התייחסות בזמן אמת לתיקונים או שיפור התהליך. תיקונים במקום או עצירת התהליך במידת הצורך.
- אישור הקטע; בדיקות ביצוע/מעבדה/אישור יציקה.
- בדיקה ויזואלית; הערות לשיפור.
- תיקונים - במקום.
- תיעוד התהליך בכתב (וצילומים). הערות תיקונים וסיכום כללי.
- אישור המשך ביצוע כפוף לשיפורים הנדרשים.

טבלת קטעי הניסוי של עבודות הבנייה השונות:

תאריך ק. ניסוי	תאריך פ. מוקדמת	שם הקבלן המבצע	תיאור	
			קידוח ויציקת כלונסאות (כלונס ראשון)	1
			יציקת בטון באתר (קיר; עמוד - ראשון)	2
			בניית מחיצות כולל גימור (צבע/טיח וכו) (ד. טכ)	3
			התקנת מערכות אינסטלציה (ד. טכ)	4
			התקנת מערכת החשמל (ד. טכ)	5
			איטום חדר רטוב (ד. טכ)	6
			חיפוי קרמיקה חדר רטוב (ד. טכ)	7
			חיפוי אבן/אתר/טרומי	8
			איטום מרפסת (ד. טכ)	9
			הנחת ריצוף (ד. טכ)	10
			התקנת אלומיניום (ד. טכ)	11
			איטום גגות (חניון/גג עליון)	12

ד. טכ. = דירה טכנית

ק. טכ. = קומה טכנית - רכוש משותף

אחים מרגולין
הנדסה וייעוץ בע"מ
המפקח

אפריקה ישראל מגורים בע"מ
המוזמין

בקרה:

5.3.5. המפקח ינהל טבלת מעקב עם עמודות לציון תאריכי מבדקי האיכות השוטפים.

5.3.6. המפקח יוודא ויעקוב אחר הקבלן שהוא מנהל טבלת מעקב של אי-התאמות ופעילויות מתקנות.

5.3.7. יש לבצע מספר מבדקים בדירות שונות, בלפחות 10% מסה"כ הדירות באתר.

6. נספחים:

6.1. נספח מס' 1 – פורמט דוח חודשי למפקח (טופס מס' 320)

6.2. נספח מס' 2 – רשימות תיוג לבקרת איכות בתהליך:

02/001	מס'	רשימת תיוג: קידוח ויציקת כלונסאות	•
02/002	מס'	רשימת תיוג: יציקת בטון	•
02/003	מס'	רשימת תיוג: עבודות בניה	•
02/004	מס'	רשימת תיוג: עבודות אינסטלציה	•
02/005	מס'	רשימת תיוג: עבודות חשמל	•
02/006	מס'	רשימת תיוג: איטום מרפסות שמש/חדרים רטובים	•
02/007	מס'	רשימת תיוג: חיפוי קרמיקה	•
02/008	מס'	רשימת תיוג: חיפוי אבן	•
02/009	מס'	רשימת תיוג: איטום מרפסת	•
02/010	מס'	רשימת תיוג: הנחת ריצוף	•
02/011	מס'	רשימת תיוג: התקנת אלומיניום	•
02/012	מס'	רשימת תיוג: איטום גג/חניון	•
02/013	מס'	רשימת תיוג: עבודות פיתוח	•

6.3. נספח מס' 3 - בדיקות נדרשות – מעבדה ויועצים (דוגמא).

(ראה הנספחים להלן)

אחים מרגולין
הנדסה ויועץ בע"מ
המפקח

אפריקה ישראל מגורים בע"מ

המזמין

דוח חודשי - פיקוח

6.1 נספח מס' 1

חודש: _____

פרוייקט/בניין	מנ"פ אפריקה	
חברת פיקוח:	שם המפקח:	
קבלן:	מנ"פ קבלן:	
	מנהל עבודה:	

נושא	פירוט	סטאטוס	הערות
יומן עבודה	נבדק מתאריך _____ עד תאריך _____	☐ תקין ☐ לא תקין	
שלב ביצוע	☐ קידוח ויציקת כלונסאות ☐ יציקות בטון ☐ בניית מחיצות ☐ אינסטלציה ☐ חשמל ☐ אלומיניום ☐ איטום ☐ חיפוי ☐ ריצוף ☐ * יש לסמן עבודות מבוצעות באתר	☐ נבדק ע"פ רשימת תיוג ☐ נבדק ע"פ רשימת תיוג ☐ נבדק ע"פ רשימת תיוג ☐ נבדק ע"פ רשימת תיוג ☐ נבדק ע"פ רשימת תיוג ☐ נבדק ע"פ רשימת תיוג ☐ נבדק ע"פ רשימת תיוג ☐ נבדק ע"פ רשימת תיוג ☐ נבדק ע"פ רשימת תיוג ☐ * יש לצרף דוח בדיקה	
בטיחות	☐ אירועי בטיחות ☐ מפגעי בטיחות ☐ פעולות לשיפור - קבלן ☐ הדרכות ☐ אחר		
תכניות	בדיקה ועדכון מהדורת תוכניות	☐ תקין ☐ לא תקין	פרוט רשימת תוכניות
רישוי	☐ היתר בניה ☐ טופס 4 ☐ ת. גמר		* צרף דוח סטאטוס
שינויי דיירים	☐ בדיקת דירות מיוחדות- כל הדירות ☐ דירות רגילות- בדיקת דירה בקומה		
מבדקי איכות	☐ מבדק פנימי ☐ מבדק חיצוני	☐ בוצע בדירות: _____ * צרף דוח מבדק	

☐ יש לצרף לחשבון חודשי - מפקח

אח"כ מרגולין
הנדסה וייעוץ בע"מ
המפקח

אפריקה ישראל מגורים בע"מ
המזמין

מס' 02/001

רשימת תיוג: קידוח ויציקת כלונסאות

פרויקט:	בניין:	דירה:	סעיף	תיאור המשימה *	ת/ש/פ	הערות
			1	בדיקות ואישור בנטונייט/ניקיון הקידוח		עומק הקידוח/בדיקות איכות של הבנטונייט
			2	קידוח - קייסינג/קוטר		
			3	בדיקת כלובים/שומרי מרחק/צנור גמא		ציערות בדיקה/ריתוכים
			4	יציקה רצופה		עומק הצנור הטרמי בתהליך היציקה
			5	גובה יציקה/גובה קוצים ; נקודת יחוס		סימון באמצעות מודד ; מדידה
			6	התקנת מערכות ברפסודה		
			7			

ת=תקין ; ש=שיפור ; פ=פסול.

הערות

תאריך	סעיף	תאור הליקוי	הנחיות לתיקון	סטטוס טיפול

צילומים (רצוי במידות 4/3 ס"מ) + תאריך.

--	--	--	--

* מבצע הסיור יתאים את סעיפי הבדיקה לסוג העבודה ו/או לסוג המבנה בהתאם לצורך.

אחים מרגולין
הנדסה וייעוץ בע"מ
המפקח

אפריקה ישראל מגורים בע"מ
המזמין

פרויקט:	בניין:	דירה:	הערות
סעיף	תיאור המשימה*	ת/ש/פ	
1	אישור מהנדס הביצוע על היציקה וסידור הברזל		
2	אישור המפקח על היציקה וסידור הברזל		
3	אישור הקונסטרוקטור על היציקה וסידור הברזל		
4			
5			
6			
7			

ת=תקין; ש=שיפור; פ=פסול.

הערות

תאריך	סעיף	תאור הליקוי	הנחיות לתיקון	סטאטוס טיפול

צילומים (רצוי במידות 4/3 ס"מ) + תאריך.

--	--	--	--

* מבצע הסיור יתאים את סעיפי הבדיקה לסוג העבודה ו/או לסוג המבנה בהתאם לצורך.

אחים מרגולין
הנדסה וייעוץ בע"מ

המפקח

היחידה ישראל מגורים בע"מ
המזמין

פרויקט:	בניין:	דירה:	הערות
סעיף	תיאור המשימה*	ת/ש/פ	
1	סימון צירים ראשיים		
2	בדיקת שורה ראשונה/מקבילות/אלכסונים		סטיה מותרת באלכסונים 3 מ"מ
3	שינויי דיירים		לפחות דירה אחת הכל סבב מבדק
4	חגורות/עוגונים לשלד הבניין		
5	מילוי סביב קירות בלוק לבן		
6	בדיקת מישוריות עם סרגל 2 מטר		

ת=תקין; ש=שיפור; פ=פסול.

הערות

תאריך	סעיף	תאור הליקוי	הנחיות לתיקון	סטאטוס טיפול

צילומים (רצוי במידות 4/3 ס"מ) + תאריך.

--	--	--	--

* מבצע הסיור יתאים את סעיפי הבדיקה לסוג העבודה ו/או לסוג המבנה בהתאם לצורך.

אחים מרגולין
הנדסה וייעוץ בע"מ
המפקח

אפרקה ישראל מגורים בע"מ
המזמין

פרויקט:	בניין:	דירה:	הערות
סעיף	תיאור המשימה*	ת/ש/פ	הערות
1	מעברי קולטנים בתקרות - ניתוק מהבטון		מילוי בבטון
2	חגורות הפרדה		
3	שרוולים במעברים אנכיים/אופקיים		
4	בדיקת לחץ		
5	חיבור אביק לקופסה		צינור גמיש
6	שינוי כיוון של קולטן		ברך 45° ואורך קוטר X2

ת=תקין; ש=שיפור; פ=פסול.

הערות

תאריך	סעיף	תאור הליקוי	הנחיות לתיקון	סטאטוס טיפול

צילומים (רצוי במידות 4/3 ס"מ) + תאריך.

--	--	--	--

*מבצע הסיור יתאים את סעיפי הבדיקה לסוג העבודה ו/או לסוג המבנה בהתאם לצורך.

אחים מרגולין
הנדסה וייעוץ בע"מ
המפקח

אפריקה ישראל מגורים בע"מ
המזמין

פרויקט:	בניין:	דירה:	הערות
סעיף	תיאור המשימה*	ת/ש/פ	הערות
1	תווי אנכי של המובילים	ש	לתקן כיוון
2	מערכת החשמל תקרה	ש	איטום חיבורים
3	שימש במובילים קטן מ- 16 מ"מ		
4	שינויי דיירים		
5	אבזרים בחדר רטוב	ש	תקן מיקום
6	הפרדה בין חשמל/גז/מים		
	מערכות חשמל בבנין (ח.גרטור , חשמל וכו)		

ת=תקין ; ש=שיפור ; פ=פסול.

הערות

תאריך	סעיף	תאור הליקוי	הנחיות לתיקון	סטאטוס טיפול

צילומים (רצוי במידות 4/3 ס"מ) + תאריך.

--	--	--	--

*מבצע הסיור יתאים את סעיפי הבדיקה לסוג העבודה ו/או לסוג המבנה בהתאם לצורך.

אח"כ מרגולין
הנדסה ויינוץ בע"מ
המפקח

אפריקה ישראל מגורים בע"מ
המזמין

פרויקט:	בניין:	דירה:	הערות	סעיף
			תאור המשימה*	
			ת/ש/פ	
1	מפלס אמת של הבטון במרפסת		גובה מערכת הריצוף לפי תכנית יתכנות לביצוע שיפועים	
2	תכנון שיפועים		שיפועים עם אפשרות מילוי או הדבקה ישירה של הריצוף	
3	מערכת האיטום		יריעות או מריחות; אישור סוג החומר ע"י היועץ	
4	ניקוז כפול		חובה כאשר יש מילוי	
5	שיפוע סופי במרפסות מינימום 1%		מדידה	
6	סף מעבר וויטרינה/פרוזדור			

ת=תקין; ש=שיפור; פ=פסול

הערות

תאריך	סעיף	תאור הליקוי	הנחיות לתיקון	סטאטוס טיפול

צילומים (רצוי במידות 4/3 ס"מ) + תאריך.

--	--	--	--

*מבצע הסיור יתאים את סעיפי הבדיקה לסוג העבודה ו/או לסוג המבנה בהתאם לצורך.

אחים מרגולין
הנדסה וייעוץ בע"מ

המפקח

אפריקה ישראל מגורים בע"מ

המזמין

פרויקט:	בניין:	דירה:	סעיף	תיאור המשימה*	ת/ש/פ	הערות
			1	מישוריות פני הקירות/עובי הדבק		מוגבל ל- 10 מ"מ על פי הנחיות היצרן
			2	וודא מערכת מתואמת עם הספקים		
			3	איטום בסיסי		
			4	תהליך הדבקה/פוגות פינה		
			5	סף מעבר וויטרינה/פרוזדור		

ת=תקין ; ש=שיפור ; פ=פסול

הערות

תאריך	סעיף	תאור הליקוי	הנחיות לתיקון	סטטוס טיפול

צילומים (רצוי במידות 4/3 ס"מ) + תאריך.

--	--	--	--

*מבצע הסיור יתאים את סעיפי הבדיקה לסוג העבודה ו/או לסוג המבנה בהתאם לצורך.

אחים מרגולין
הנדסה וייעוץ בע"מ

המפקח

המזמין
המפקח ישראל מגורים בע"מ

המזמין

פרויקט:	בניין:	דירה:	
סע.	תיאור המשימה*	(תאריך) ת/ש/פ	הערות
1	בדיקות מעבדה/בדיקות שוטפות		אישור ראשוני; וכל 1500 מ"ר.
2	קטע ניסוי/חומרים		נירוסטה 316/רשת מגולוונת באבץ חם
3	איטום מעטפת/איטום גב האבן/בידוד		הרבצה/ביטומני/בידוד תרמי
4	תהליך הביצוע		
5	פוגות הרפיה		
6	טרומי: ביקור במפעל היצור		הכנת האבן; איטום; כיסוי בטון; עוגנים.

ת=תקין; ש=שיפור; פ=פסול

הערות

תאריך	סעיף	תאור הליקוי	הנחיות לתיקון	סטאטוס טיפול

צילומים (רצוי במידות 4/3 ס"מ) + תאריך.

--	--	--	--

*מבצע הסיור יתאים את סעיפי הבדיקה לסוג העבודה ו/או לסוג המבנה בהתאם לצורך.

אחיס מרגולין
הנדסה וייעוץ בע"מ

המפקח

אפריקה ישראל מגורים בע"מ

המזמין

פרויקט:	בניין:	דירה:	הערות
סעיף	תיאור המשימה*	(תאריך) ת/ש/פ	
1	בדיקת תכנון ביצוע/אישור תהליך		לוודא שיש מקום לתהליך של שיפועים מילוי והנחת ריצוף.
2	בידוד תרמי מרפסת מעל מגורים		מרפסת גג מחייב בידוד
3	איטום מעטפת/איטום גב האבן/בידוד		הרצח/ביטומן/בידוד תרמי
4	תהליך הביצוע		שיפועים 1.5% לפני ריצוף.
5	ניקוז כפול		
6	הצפה 72 שעות		.
7	השלמת חיפוי		

ת=תקין ; ש=שיפור ; פ=פסול

הערות

תאריך	סעיף	תאור הליקוי	הנחיות לתיקון	סטאטוס טיפול

צילומים (רצוי במידות 4/3 ס"מ) + תאריך.

--	--	--	--

*מבצע הסיור יתאים את סעיפי הבדיקה לסוג העבודה ו/או לסוג המבנה בהתאם לצורך.

אחים מרגולין
הנדסה וייעוץ בע"מ

המפקח

ימריקה ישראל מגורים בע"מ

המזמין

פרויקט:	בניין:	דירה:	הערות	סעיף
			פגישה מוקדמת. קטע ניסוי	1
			בידוד תרמי קומה ראשונה.	2
				3
			הנחת "רטוב על רטוב" / פילוס	4
				5

ת=תקין; ש=שיפור; פ=פסול

הערות

תאריך	סעיף	תאור הליקוי	הנחיות לתיקון	סטאטוס טיפול

צילומים (רצוי במידות 4/3 ס"מ) + תאריך.

--	--	--	--

* מבצע הסיור יתאים את סעיפי הבדיקה לסוג העבודה ו/או לסוג המבנה בהתאם לצורך.

אחים מרגולין
הנדסה וייעוץ בע"מ

המפקח

אפריקה ישראל מגורים בע"מ

המזמין

פרויקט:	בניין:	דירה:	הערות
סעיף	תיאור המשימה*	(תאריך) ת/ש/פ	
1	אישור קבלן משנה		
2	תוכניות יצור מתואמות עם יועצים		
3	מבדק יצור במפעל		
4	קטע ניסוי		
5	התקנה של משקופים עיוורים		
6	מרווחים בין פרט למשקוף עיוור		
7	בדיקות מעטפת		

ת=תקין; ש=שיפור; פ=פסול

הערות

תאריך	סעיף	תאור הליקוי	הנחיות לתיקון	סטאטוס טיפול

צילומים (רצוי במידות 4/3 ס"מ) + תאריך.

--	--	--	--

*מבצע הסיור יתאים את סעיפי הבדיקה לסוג העבודה ו/או לסוג המבנה בהתאם לצורך.

אח"מ מרגולין
הנדסה וייעוץ בע"מ
המפקח

אפריקה ישראל מגורים בע"מ
המזמין

פרויקט:	בניין:	דירה:	
סעיף	תיאור המשימה*	(תאריך) ת/ש/פ	הערות
1	אישור קבלן משנה		
2	ניקוי/יסודות/קוביות		
3	שיפועים/אשפרה/יבוש	1.5%	
4	קטע ניסוי		
5	יריעת חיזוק ויריעת חיפוי		
6	הידבקות	בדיקה ויזואלית.	
7	גמר ובדיקה		
8	בדיקת מעבדה		

ת=תקין; ש=שיפור; פ=פסול

הערות

תאריך	סעיף	תאור הליקוי	הנחיות לתיקון	סטטוס טיפול

צילומים (רצוי במידות 4/3 ס"מ) + תאריך.

--	--	--	--

*מבצע הסיור יתאים את סעיפי הבדיקה לסוג העבודה ו/או לסוג המבנה בהתאם לצורך.

אחים מרגולין
הנדסה וייעוץ בע"מ

המפקח

אפריקה ישראל מגורים בע"מ

המזמין

פרויקט:	בניין:	דירה:	הערות
סעיף	תיאור המשימה*	(תאריך) ת/ש/פ	הערות
1	זימון אדריכל הפיתוח, קבלן ראשי, קבלן פיתוח וחברת הפיקוח לפתיחת העבודה.		מעבר על תוכניות, חתכים, חומרי גמר, עבודות חשמל ועוד.
2	זימון אדריכל הפיתוח לאישור כל שלב בביצוע.		לדוגמא: ריצוף, אבני שפה, שתילה, חיפוי, אלמנטים עיצוביים ועוד.
3	מסירת העבודה בסיומה למזמין ואדריכל הפיתוח.		
4			
5			
6			
7			
8			

ת=תקין; ש=שיפור; פ=פסול

הערות

תאריך	סעיף	תאור הליקוי	הנחיות לתיקון	סטאטוס טיפול

צילומים (רצוי במידות 4/3 ס"מ) + תאריך.

--	--	--	--

*מבצע הסיור יתאים את סעיפי הבדיקה לסוג העבודה ו/או לסוג המבנה בהתאם לצורך.

אחים מרגולין
הנדסה וייעוץ בע"מ

המפקח

אפריקה ישראל מגורים בע"מ

המזמין

(דוגמא)
פרוגרמה רעיונית - בדיקות לאתר

תאריך עדכון: _____

- עם תחילת העבודה יש לבצע פגישה עם מעבדה מורשית והקבלן הראשי להגדרת פרוגרמת הבדיקות הנדרשות לאתר ע"פ דרישות החוק, דרישת רשויות לטופס 4 ותעודת גמר, דרישות יועצים, מנהל פרויקט וכד'.

מס'	פרק	הבדיקה עפ"י שלבי העבודה	מבצע ע"י	תאריך מתוכנן לביצוע הבדיקה	ביצוע
1	כלונסאות	בדיקת הבטונייט	מת"י		
2		בדיקת חוזק בטון טרי המשמש ליציקת הכלונסאות (1/3 מכמות הבטון המפוזר או לפי דרישת היועץ)	מת"י		
3		בדיקה סונית	מת"י		
4		בדיקה אולטרא-סונית	מת"י		
5	עפר	הידוק תשתיות	מת"י		
6		בדיקת 100 אחוז לחומר מילוי	מת"י		
7		בדיקת שכבות המילוי לפי הנחיות מדוח הקרקע	מת"י		
8	שלד	בדיקת בטונים בכל הממדים והקומות לפי הנדרש	מת"י		
9		בדיקת שליפת אבן	מת"י		
10		ריכוז בטונים לכל המבנה - תעודות	מת"י		
11	אינסטלציה	בדיקת מערכת ניקוז מתחת לרצפת קומת הקרקע	מת"י		
12		בדיקת תכנון מערכת ספרינקלרים וקבלת תוכניות חתומות מהיום	מת"י		
13		ביצוע ספרינקלרים + חדר משאבות ספרינקלרים	מת"י		
14		מערכת ניקוז שפכים בפיתוח	מת"י + יועץ		
15		בדיקת מערכת הגז	מת"י + משרד העבודה		
16	איטום	בדיקת הצפה גג עליון לפני ביצוע הגנה	מת"י		
17		בדיקת הצפה גגות חדרים טכניים לפני ביצוע הגנה	מת"י		
18		בדיקת הצפה תקרת חניון (במידה וקיים)	מת"י		
19		בדיקת הצפה מרפסות (במידה וקיימות)	מת"י		
20		בדיקת שיפועי בטקל (משקל מרחבי וחוזק לחיצה)	מת"י		
21		בדיקת איטום קירות חוץ לפני חיפוי פחים	מת"י		
22		ביצוע המטרת חלונות + תפרים באלמנטים הטרומיים בחזיתות	מת"י		
23	אלומיניום	בדיקת מעקה לפי ת"י 1142	מת"י		
24		בדיקה של מעקה טיפוס	מת"י		
25		בדיקת ואישור תוכניות	אדריכל + יועץ אלומיניום		
26	מיזוג אוויר	אישור ציודי מ"א ; גז "ירוק"	יועץ מ"א		
27	טיח	בדיקת טיח בממ"מ שלפיה לדרישת פיקוד העורף.	מת"י		
28	חיפוי אבן	בדיקת ספיגות , משקל מרחבי , חוזק	מת"י		
29	מעליות	אישור להפעלת מעלית	מת"י		
30	גגות	בדיקת משקופי גג – במידה ודרוש במפרט	מת"י		
31	פיתוח	בדיקת מצעים לפני ריצוף – 100%	מת"י		
32		בדיקת הידוק מצעים	מת"י		

אחים מרגולין
הנדסה וייצוף בע"מ

המפקח

אפריקה ישראל מגורים בע"מ
המזמין

מס'	פרק	הבדיקה עפ"י שלבי העבודה	מבצע ע"י	תאריך מתוכנן לביצוע הבדיקה	ביצוע
33	כיבוי אש	מסירה ראשונית	יועץ בטיחות + ראשות הכיבוי		

אחים מרגולין
הנדסה וייעוץ בע"מ

המפקח

אפריקה ישראל מגורים בע"מ

המזמין

נספח ד'לוח זמנים ושלבי עבודה

לוח הזמנים לביצוע שירותי המפקח ביחס לכל אחד מהשלבים של הפרויקט יהיה כפי שייקבע מעת לעת ע"י המנהל. בכל מקרה הלו"ז לסיום העבודות כמפורט בחוזה ולרבות גמר העבודה קבלת טופס 4 ומסירה לדיירים, 34 חודשים מסיום עבודות החפירה בפועל.

אחים מרגולין
הנדסה וייעוץ בע"מ

המפקח

אפריקה ישראל מגורים בע"מ

המזמין

נספח ה'שכר המפקח

1. בתמורה לביצוע כל התחייבויות המפקח על פי חוזה זה על נספחיו, ישלם המזמין למפקח שכר בשיעורים כדלקמן:

1.1 עבור תיאום תכנון וניהול הנדסי, לשלבים הבאים: לתכנון מפורט לביצוע, לרבות הכנת מסמכים להתקשרות עם מתכננים, יועצים, קבלנים וספקים ככל שעדיין דרוש, בדיקת חשבוניות מתכננים ויועצים, סיוע בעריכת הסכמים עם רשויות, ניהול הרישוי (גם אם ייעשה יותר מפעם אחת ובכל מתכונת), השלמת דיפון, החפירה והשלמת תכנון החניון לכל אופציה (לרבות שינוי לחניון אוטומטי), וכל יתר שרותי המפקח למעט המפורט בסעיף 1.2 להלן:

1.1.1 סכום קבוע ומוחלט של 370,000 ש"ח (במילים: שלוש מאות שבעים אלף ש"ח) למגדל המגורים, למסחר, לבניין המשרדים, פיתוח צמוד, מרתפים, חניונים ותת"ק ושטחים ציבוריים וכל כיוצ"ב.

1.1.2 סכום קבוע ומוחלט של 250,000 ש"ח (במילים: מאתיים וחמישים אלף ש"ח) עבור התמשכות עבודות החפירה המבוצעות בפרויקט. למען הסר ספק, מעבר לסכום הנ"ל לא תהא למפקח כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה לעניין עבודות החפירה בפרויקט.

1.2 עבור השלמת הכנת וניהול המכרז לבחירת קבלן ראשי, ניהול מו"מ, המלצה לבחירת הקבלן, מסירת שטחי עבודה לקבלנים המבצעים, פקוח צמוד, תאום ומעקב אחר ביצוע, בדיקת חשבוניות קבלנים וספקים, תאום ביצוע עבודות בשטחים גובלים:

1.2.1 סכום קבוע ומוחלט של 2,560,000 ש"ח (במילים: שני מיליון חמש מאות שישים אלף ש"ח) למגדל המגורים, למסחר, לבניין המשרדים, פיתוח צמוד, מרתפים חניונים ותת"ק ושטחים ציבוריים וכל כיוצ"ב.

1.2.2 עבור התמשכות עבודות הביצוע מעל ל- 37 חודשים, מסיום עבודות החפירה בפרויקט, ושסיבת ההתמשכות נובעת מהגדלת היקף הפרויקט (מעל ובשונה מההיקף עליו התקבל היתר בנייה (בתיק בניין 07/235.03) ובתוספת קומה ובתוספת הגשר בין הבניינים, (שלגביהם ייצא היתר נפרד), ו/או מרשלנות מצד המזמין, ו/או התמשכות ביצוע מצד הקבלן, יסכמו הצדדים על שכר חודשי אשר ישולם בגין התמשכות מתן שירותי הפיקוח ובהתאם לתשומות הנדרשות לכך.

1.3 עבור טיפול בתקלות בתקופת הבדק והתיקונים וניהול ישיבת סטאטוס פניות פתוחות של הקבלן המבצע:

1.3.1 סכום קבוע ומוחלט של 150,000 ש"ח (במילים: מאה וחמישים אלף ש"ח) למגדל המגורים, למסחר, לבניין המשרדים, פיתוח צמוד, מרתפים חניונים ותת"ק ושטחים ציבוריים.

1.3.2 בוטל.

2. הסכומים המפורטים בסעיף 1 לעיל יהיו צמודים למדד המחירים לצרכן בגין חודש 05/2016 (העומד על _____ נקודות). עד למדד הידוע ביום הגשת כל חשבון.

3. למען הסר ספק:

3.1 בוטל

אחים מרגולין
הנדסה וייעוץ בע"מ

המפקח

אפריק ישראל מגורים בע"מ

המזמין

נספח ו'שלבי תשלום

1. שכר המפקח ישולם לשיעורין במהלך כל שלב ושלב וכל קטע וקטע של שירותי המפקח כמוגדר בחוזה לרבות בנספחים "א" ו-"ב" כדלקמן:

1.1 לשירותי המפקח לפי סעיף 1.1 בנספח ה':

1.1.1 עד גמר תכנון סופי לרבות לחניון (לכל אופציה לרבות אוטומטי) וקבלת היתר

בניה (לשינויים בהקלה) - 100%

1.1.2 עד גמר החפירה - 100%

1.2 לשירותי המפקח לפי סעיף 1.2 בנספח ה':

1.2.1 במהלך ניהול המכרז הקבלני, ניהול מו"מ וההמלצה לבחירת קבלן -

5%

1.2.2 בתשלום חודשי קבוע שיקבע מראש בהתאם לתקופת הביצוע המפורטת

בנספח ו' - 95%

1.3 לשירותי המפקח לפי סעיף 1.3 בנספח ה':

1.3.1 המזמין שיחולקו על פני שנת הבדק כאשר בתום חצי שנה ממועד המסירה

האחרון - 50%

ובתום שנת הבדק וקבלת דוח על העדר ליקויים 50%

החשבון הסופי ישולם לאחר גמר הפיקוח, תיקוני הבדק, קבלת תעודת גמר לפרויקט ואשור המפקח בכתב להשלמת העבודות.

2. למרות האמור בסעיף 1 לעיל רשאי המזמין לשלם למפקח מקדמות אשר תקוזנה משלבי התשלום, וזאת ע"פ קביעתו ושיקול דעתו הבלעדי של המזמין.

3. במקרה בו עבודת המפקח תופסק או תבוטל לגבי חלק ו/או שלב מהפרויקט, יהיה המפקח זכאי לתשלום עבור תיאום תכנון שביצע בפועל עד להפסקת עבודתו כאמור, ובלבד שתיאום התכנון יהיה רלוונטי. במקרה כזה, שכר המפקח בגין אותו חלק של תיאום התכנון כאמור ישולם למפקח במועד תחילת ביצועו בפועל של אותו שלב עתידי.

4. המפקח יגיש חשבון לא יותר מאשר פעם בחודש. לכל חשבון יצרף המפקח אשור מאת חברת הביטוח על קיומם של הביטוחים המפורטים בחוזה בנוסח המצ"ב כנספח "ח" לחוזה.

5. המזמין ישלם את שכר המפקח תוך 60 יום מתאריך אישור החשבון ע"י המנהל, בכפוף לדחיות הדרושות לשם התאמה למועדי התשלום הקבועים שיהיו נהוגים אצל המזמין מעת לעת.

אחים מרגולין
הנדסה וייעוץ בע"מ

המפקח

אפריקה ישראל מנורים בע"מ
המזמין

נספח ז'

תאריך: ???????

לכבוד
אפריקה ישראל מגורים בע"מ

א.נ.,

הצהרה והתחייבות לשמירת סודיות

אני הח"מ עובד אחים מרגולין הנדסה וייעוץ בע"מ / הפועל אחים מרגולין הנדסה וייעוץ בע"מ / המספק שירותים ל אחים מרגולין הנדסה וייעוץ בע"מ *, מצהיר בזאת ומתחייב כלפיכם כדלקמן:

1. אני מועסק על ידי אחים מרגולין הנדסה וייעוץ בע"מ, המבצעת עבורכם שירותי תיאום תכנון, וניהול ביצוע ופיקוח ניהול תאום ופיקוח בפרויקט בית מפא"י.
2. ידוע לי כי במהלך ביצוע עבודתי אצל אחים מרגולין הנדסה וייעוץ בע"מ עשוי להגיע לרשותי מידע חסוי כמוגדר להלן:
- "מידע חסוי" - מידע בכתב, בצילום, בתעתיק, בעל-פה, בסרט מגנטי, בדיסקט מחשב, במחשב ו/או בכל כלי ו/או אמצעי אחר, אשר עשוי לאצור מידע, המתייחס במישרין או בעקיפין לחברתכם ו/או לפרויקט הנ"ל ו/או לשירותים הניתנים לכם ע"י אחים מרגולין הנדסה וייעוץ בע"מ ושאנינו נחלת הכלל.
3. אני מתחייב לשמור בסודיות מלאה כל מידע חסוי ולא למסרו או להעבירו לידי מי שלא הוסמך לכך בכתב על ידכם.
4. אני מתחייב לנקוט בכל אמצעי הזהירות כדי למנוע אפשרות כי מידע חסוי יצא מרשותכם ו/או מרשותי ויגיע למי שלא הוסמך על ידכם בכתב.
5. הנני מאשר כי התחייבויותיי הנ"ל תחולנה הן במהלך ביצוע הפרויקט והן לאחריו.

בכבוד רב,

שם: _____

ת.ז: _____

כתובת: _____

*מחק את המיותר

אחים מרגולין
הנדסה וייעוץ בע"מ

המפקח

אפריקה ישראל מגורים בע"מ

המזמין

נספח "ח"אישור עריכת ביטוח

תאריך : ???????

לכבוד
אפריקה ישראל מגורים בע"מ
מרח' יהונתן נתניהו 1,
אור יהודה
(להלן: "המזמין")

א.נ.,

הנדון: מבוטחנו: **אחים מרגולין הנדסה וייעוץ בע"מ** (להלן: "המפקח")
אישור עריכת פוליסות ביטוח לרבות בקשר להסכם מיום _____
בין המזמין לבין המפקח, למתן שירותי פיקוח ניהול תיאום ופיקוח
למזמין בפרויקט בית מפא"י
(להלן: "השירותים" ו/או "הפרויקט" ו/או "ההסכם", לפי העניין)

הננו מאשרים בזאת כי החל מיום _____ ועד ליום _____ ערכנו את הביטוחים המפורטים להלן בגין פעילות המפקח, לרבות בגין השירותים למזמין:-

1.

ביטוח אחריות מקצועית – מ.פ.
לכיסוי אחריותו של המפקח על פי דין בגין אובדן ו/או נזק העלולים להיגרם לכל אדם ו/או גוף כלשהו (לרבות - ומבלי לגרוע מכלליות האמור - המזמין), כתוצאה ממעשה ו/או מחלל מקצועי של המפקח ו/או מי מטעמו לרבות טעות ו/או השמטה בקשר עם מתן השירותים, בגבולות אחריות בסך של 4,000,000 ש"ח (ובמילים: ארבעה מיליון שקלים חדשים) למקרה ובמצטבר לתקופת ביטוח שנתית. הביטוח אינו כולל כל סייג בדבר אובדן שימוש ו/או עיכוב בעקבות מקרה ביטוח, אובדן מסמכים, הפרת סודיות ואי יושר של עובדים.
הביטוח הינו בעל תחולה רטרואקטיבית מיום תחילת מתן השירותים, אף אם ניתנו בטרם נחתם ההסכם אך לא לפני התאריך _____ (להלן: "התאריך הרטרואקטיבי"), וכולל תקופת גילוי מורחבת של 12 חודשים.
הביטוח כאמור הורחב לכלול את המזמין כמבוטח נוסף לעניין אחריותו למעשי ו/או מחדלי המפקח, בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחיד המבוטח. ואולם, מובהר כי הפוליסה אינה מכסה את אחריותו המקצועית של המזמין כלפי המפקח. נוסח הפוליסה לא יפחת מהנוסח הידוע כ- "שפי- בר. 2011".

2.

ביטוח אחריות מעבידים – מ.פ.
לכיסוי חבותו של המפקח על פי פקודת הנזיקין [נוסח חדש] ו/או חוק האחריות למוצרים פגומים, התש"ס-1980 כלפי עובדיו המועסקים לצורך מתן השירותים, בגין פגיעה גופנית ו/או מחלה העלולים להיגרם להם תוך כדי ו/או עקב עבודתם, בגבולות אחריות של 20,000,000 ש"ח (עשרים מיליון שקלים חדשים) לתובע, למקרה ובמצטבר לתקופת ביטוח שנתית. הביטוח אינו כולל כל סייג בדבר שעות עבודה והעסקת נוער. הביטוח מורחב לשפות את המזמין היה וייחשב למעביד של מי מעובדי המפקח או אם ייקבע כי הוא נושא באחריות שילוחית לעניין חבות המפקח כלפי מי מעובדיו.

3.

ביטוח אחריות כלפי צד שלישי – מ.פ.
לכיסוי אחריות המפקח על פי דין בגין פגיעה ו/או נזק העלולים להיגרם לגופו ו/או לרכושו של כל אדם ו/או גוף כלשהו (לרבות - ומבלי לגרוע מכלליות האמור - המזמין), בגבולות אחריות בסך של 4,000,000 ש"ח (ובמילים: ארבעה מיליון שקלים חדשים) למקרה ובמצטבר לתקופת ביטוח שנתית. הביטוח אינו כולל כל סייג בדבר חבות בגין וכלפי קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם וכן תביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי. הביטוח מורחב לשפות את המזמין בגין אחריותו למעשי ו/או מחדלי המפקח, בכפוף לסעיף אחריות צולבת.

אחים מרגולין
הנדסה וייעוץ בע"מ

המפקח

אפריקה ישראל מגורים בע"מ

המזמין

כללי לכל הפוליסות

- **"המזמין"** לצורך הביטוחים הנ"ל ו/או אישור זה הינו לרבות חברת אס ו/או חברות בנות ו/או חברות שלובות ו/או חברות קשורות ו/או כל חברה הנמנית בקבוצת "אפריקה-ישראל" ו/או עובדיהם ו/או מנהליהם.
 - נוסח הפוליסות (למעט אחריות מקצועית) לא יפחת מהנוסח הידוע כביט במהדורה הרלוונטית לעת עריכת הביטוח.
 - הננו מאשרים כי ידוע לנו שהאחריות לתשלום פרמיות הביטוח והשתתפות עצמית חלה על המפקח בלבד, ובשום מקרה לא על המזמין.
 - הננו מאשרים כי כל הביטוחים הנ"ל הינם ראשוניים וקודמים לכל ביטוח הנערך על ידי המזמין ו/או לטובתו, ואנו מוותרים על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בדבר שיתוף ביטוחי המזמין.
 - הפוליסות כוללות ויתור על זכות התחלוף כלפי המזמין, עובדיו ומנהליו, ובלבד שהויתור על זכות התחלוף כאמור לא יחול לטובת מי שגרם לנזק בזדון.
 - הננו מתחייבים כי הביטוחים הנ"ל לא יבוטלו ולא יצומצמו במשך תקופת הביטוח, אלא בהודעה מראש של 30 יום למזמין, בכתב, בדואר רשום.
- אישורנו זה הינו בכפוף לתנאי פוליסות הביטוח המקוריות ולסייגיהן, עד כמה שלא שונו על פי האמור באישור זה.**

בכבוד רב,

.....
(תפקיד החותם)

.....
(שם החותם)

.....
(חתימת המבטח)

.....
(חותמת המבטח)

אחים מרגולין
הנדסה וייעוץ בע"מ

המפקח

אפריקה ישראל מגורים בע"מ

המזמין

נספח "ט"דוגמא לנוסח אשור השלמת הפרויקט/קטע מהפרויקט

לכבוד

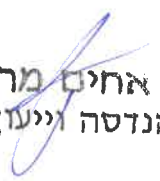
אפריקה ישראל מגורים בע"מ

(המזמין)

אני הח"מ אחים מרגולין הנדסה וייעוץ בע"מ לאחר שבדקתי את העבודות שבוצעו ב- בית מפא"י בקשר עם ניהול תיאום ופיקוח, מאשר בזאת שהעבודות הני"ל בוצעו והושלמו בהתאם להנחיותי, לתוכניות, למפרטים, בהתאם לתקנים מחייבים ולשביעות רצוני.

בכבוד רב,

אחים מרגולין הנדסה וייעוץ בע"מ


 אחים מרגולין
 הנדסה וייעוץ בע"מ

המפקח


 אפריקה ישראל מגורים בע"מ

המזמין

נספח "ו"דוגמא לנוסח הצהרת המפקח בדבר היעדר תביעות

לכבוד
אפריקה ישראל מגורים בע"מ

ג.א.ג.,

אנו הח"מ מצהירים בזאת שעם קבלת סך של _____ ש"ח (להלן: "היתרה הסופית"), בניכוי מס במקור ובתוספת מע"מ כדין, המהווה תשלום אחרון של החשבון הסופי הכולל התייקרויות, קיבלנו את מלוא התמורה עבור כל העבודות שביצענו עבורכם באתר בית מפא"י עפ"י חוזה מיום !!!!! או עבור חלקן כמפורט להלן:

ידוע לנו כי בכפוף להצהרתנו זו לעיל ולהלן, נמנעתם מלקזז מסכום היתרה הסופית, סכומים שלטענתכם, הייתם זכאים לקזז עפ"י החוזה הנ"ל. עם קבלת היתרה הסופית דלעיל, אין ולא תהיינה לנו ו/או למי מטעמנו כל תביעות ו/או טענות ו/או דרישות מכל סוג שהוא כלפיכם ו/או כלפי מי מכם ו/או כלפי כל הבאים מכוחכם ו/או כלפי מי מטעמכם ו/או כלפי מאן דהוא אחר בקשר לתמורה שנתקבלה בגין ביצוע התחייבויותינו בהתאם לחוזה הנ"ל ו/או לכל הכרוך בו ו/או הנובע ממנו.

אנו מצהירים כי בחשבונות שהוגשו על ידינו ואשר אושרו על ידכם, לא נפלה טעות כלשהי, הם מדויקים ומעודכנים, נערכו כיאות ובדרך חשבונאית נכונה ומתאימה.

ידוע לנו כי אין בהצהרתנו זו כדי לגרוע מכל סעד לו זכאי המזמין על פי החוזה הנ"ל.

ולראיה באנו על החתום:

היום _____ לחודש _____ לשנה _____

חתימה וחותמת המפקח: _____

אישור

אני הח"מ _____ עו"ד/רו"ח מאשר כי ה"ה _____ שחתימתם בצירוף חותמת _____ (להלן: "החברה") ו/או שמה המודפס מחייבת את החברה לכל דבר וענין, חתמו בפני על מסמך זה.

תאריך: _____ חתימה וחותמת עו"ד/רו"ח: _____

אחים מרגולין
הנדסה וייעוץ בע"מ

המפקח

אפריקה ישראל מגורים בע"מ

המזמין